YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETİCİ, ÖĞRETİM ELEMANI VE MEMURLARI CEZA SORUŞTURMASI ESASLARI*

I. GENEL AÇIKLAMALAR

Yükseköğretim personeli görevden doğan ve görevleri sırasındaki işledikleri suçlardan dolayı 2547 sayılı kanunun 53/c maddesi hükmü gereğince soruşturulacaklardır. Kanunun 53/c-8. maddesinde " bu kanunda yer almamış hususlarda 4 şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı" hüküm altına alınmıştır. 4.12.1999 tarihinde yürürlüğe giren 4483 sayılı memurlar ve diğer kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanunun 18. maddesi ile, MMHK yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak aynı kanunun 16. maddesinde "Kanunlarda Memurin Muhakematın hakkında kanunu Muvakkatı uygulanacağı belirtilen hallerde bu kanun hükümleri uygulanır" hükmü getirildiğinden 2547 sayılı kanunun MMHK'a yaptığı atfın 4483 sayılı kanuna yapılmış saymak gerekmektedir. Yani 2547 sayılı kanunda bulunmayan hususlarda 4483 sayılı kanun hükümleri uygulanacak ve her iki kanunda da bulunmayan hususlarda, yine 4483 sayılı kanunun 6. maddesi uyarınca CMUK hükümleri uygulanacaktır.

II. SORUŞTURMA

A. Soruşturmacı Görevlendirmesi, Soruşturma Yapmaya ve Yaptırmaya Yetkili Makamlar

Soruşturma yapmaya veya soruşturma emri vererek bir muhakkik eli ile soruşturma yaptırmaya yetkili makamlar, Yükseköğretimde çalışan personelin görevi sırasında veya görevinden doğan bir suç işlediğini, ihbar, şikayet, basın yayın yolu ile veya doğrudan doğruya (denetleme veya teftiş sırasında) suça şahit olarak öğrenmeleri durumunda, 2547 sayılı Kanuna göre bir hakkında soruşturma başlatacaklardır. Yetkili makamlar soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi bir muhakkik vasıtası ile de yaptırabilirler

2547 sayılı kanunun 53. maddesindeki düzenlemeye göre, soruşturma açmaya yetkili makamlar, sanık memurun sıfatına göre değişiklik arz etmektedir. Buna göre;

-Yükseköğretim Kurulu Başkanı için, kendisinin katılmadığı, Milli Eğitim Bakanının Başkanlığındaki bir toplantıda, Yükseköğretim Kurulu üyelerinden teşkil edilecek en az üç kişilik bir kurulca soruşturma yapılır.

-Yükseköğretim Kurulu Üyeleri ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve Üyeleri için, Yükseköğretim Kurulu Başkanı tarafından doğrudan doğruya veya görevlendireceği uygun sayıda soruşturmacı tarafından soruşturma yapılır.

-Yükseköğretim Kurulunun diğer personeli için ise, Başkan veya diğer disiplin amirlerince doğrudan doğruya veya görevlendirilecekleri uygun sayıda soruşturmacı aracılığı ile soruşturma yapılır.

---

* Gazi Üniversitesi web sayfasından alınmıştır.

-Yukarıda belirtilen personelin dışında kalan memur veya diğer personelin işledikleri suçlarından dolayı ilk soruşturma, Yükseköğretim Kurulu Başkanınca veya diğer disiplin amirlerince doğrudan veya görevlendirecekleri uygun sayıda soruşturmacı tarafından yapılır.

Diğer taraftan değişik statüdeki personelin birlikte suç işlemeleri halinde ast konumda olan, üst konumda olan personele tabi olarak soruşturulur. Üst memur hakkında soruşturma yapmaya veya yaptırmaya yetkili olan memur, alt memur hakkında da yetkilidir. Karar verecek yetkili kurulda yine üst memur hakkında karar verecek kuruldur.

Yükseköğretim personelinin işledikleri suça, memur olmayan kişilerin katılması halinde suça katılan yönünden soruşturma tamamen genel hükümlere göre yürütülür. Bu durumdaki kişilere 2547 sayılı Kanunun 53. maddesindeki usulün uygulanması mümkün değildir. Ancak yargılanmaları, memurla birlikte memurun tabi olduğu mahkemede yapılır.

Vekalet eden memurlar, vekalet ettikleri memurun soruşturma usullerine tabidirler. Vekalet eden memur hakkında soruşturma yapmaya yetkili olan makam, vekalet edilen memur hakkında da soruşturma yapmaya yetkilidir.

Aynı zamanda birkaç görev yapan memur yapan, suç hangi görevinden doğmuşsa o görevin tabi olduğu soruşturma usulüne göre işlem yapılır.

Amirler, öncelikle, soruşturma emri vermeden iddiaları inceletmek üzere bir inceleme emri vererek olayı inceletmeli ve bir suç tespit edilmişse inceleme raporu üzerine soruşturma emri vermelidirler. İnceleme sırasında, bazen, isnat edilen eylemin ceza soruşturmasını değil, disiplin işlemi yapılmasını gerektirdiği yahut genel hükümlere göre soruşturulması gereken bir suçun bulunduğu, hatta soruşturulacak bir eylemin olmadığı anlaşılabilir. Bu tür durumlarda soruşturma emri verilmez ve durum bir tutanakla tespit edilir.

İnceleme ve soruşturma emrinin tek bir emirle birlikte verilmesi veya inceleme emrinde suç unsuruna rastlanamadığı tespit edilse bile yine soruşturma emri verilmesi halinde, gereksiz yere zaman kaybı söz konusu olmakta, 2547 sayılı kanunun amacı dışına çıkılarak personel, soruşturma psikolojisi altında mağdur edilmekte ve soruşturmanın tabii sonucu olarak fezlekeye bağlanan dosya yetkili kurul ve bir üst kurulda zorunlu olarak görüşülmekte ve bu kurulların gereksiz yere işleri çoğaltılmaktadır. Ortada soruşturma açılması gerektiren bir suç bulunduğuna kanaat getirilmedikçe soruşturma açılmamalıdır. Soruşturma emri verildikten sonra ise geri alınamaz.

B. Soruşturmacıların Nitelikleri ve Yetkileri

1. Soruşturmacıların Nitelikleri

Soruşturmacıların memurluk görev ve derecelerinin, haklarında soruşturma yapacakları memurlardan üst ya da hiç olmazsa aynı düzeyde olması gerekir. Bu nedenle, atanacak soruşturmacının en az sanığın akademik ünvanına sahip olması şartı aranmaktadır. Buna göre sanık Profesör hakkında doçent'in, doçent hakkında yardımcı doçent'in soruşturma yapması mümkün değildir.

Ayrıca soruşturmacılar olayla ilgisi bulunmayan tarafsız kişiler arasından seçilmelidir.

2. **Soruşturmacıların Yetkileri**

2547 sayılı Kanunda veya onun atıf yaptığı 4483 sayılı Kanunda soruşturmacı olarak görevlendirilenlerin yetkileri konusunda bir düzenleme yoktur Ancak 4483 sayılı Kanunun 6. maddesinde soruşturma yapılması sırasında bu Kanunda açıklık bulunmayan hallerde Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu hükümlerine göre işlem yapılacağı belirtildiğinden, soruşturmacıların yetkileri bu Kanuna göre belirlenecektir. Buna göre soruşturmacıların yetkileri şöyle sıralanabilir.

-Tanık çağırmak, tanık dinlemek ve tanığı zorla getirtmek.

-Bilirkişiye baş vurmak.

-Keşif yaptırmak.

-Muayene ve otopsi yaptırmak.

-Zorla el koymak.

-Arama yapmak.

-Sanığın tutuklanmasını istemek.

-Yakalama emri vermek.

-Sanığı sorguya çekmek, sorguya gelmek istemeyenleri zorla getirtmek.

-Her türlü bilgiyi görevlilerden almak.

-İstidkap yaptırmak

C. Soruşturmanın Sonuçlandırılması

Soruşturmacılar, yukarıda sayılan yetkilerini kullanarak sanıkların CMUK 135. maddesi hükümleri uyarınca savunmaları ve tanıkların ifadelerini almaları, suçlarla ilgili belgeleri sırasıyla soruşturma raporuna eklemeleri, tüm bilgi ve belgeleri değerlendirmeleri, işlendiği iddia edilen suçla ilgili bilgi ve belgelerin özeti mahiyetinde bir fezleke (görüş özeti) düzenleyerek ilgili yetkili kurula gönderilmek üzere soruşturma emri veren makama sunmaları gerekir.

Soruşturma yapmaya yetkili makam tarafından fezleke ve ekleri, karar vermeye yetkili kurula ulaştırıldığında, artık sanık hakkında karar verilme aşamasına gelinmiş olur. Yapılan inceleme sonucunda sanık memurun fiili idari işlerin özelliği ve gerekleri de göz önüne alınarak değerlendirilir ve sonuçta verilen karar memurun yargılanmasının gerekip gerekmediği belirlenmiş olur.

Soruşturmayı sonuçlandıracak karar kurallar ve oluşum biçimleri şöyle sıralanabilir.

1. Karar Kurulları

Yükseköğretim personeli hakkında birinci aşamada yargılanıp yargılanmayacaklarına karar verecek kurallar, 2547 sayılı Kanunun 53/c-2. maddesinde ,sanıkların görevlerine göre şöyle sıralanmıştır:

-Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleri ile Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleri hakkında Danıştay 2. Dairesi,

-Üniversite rektörleri, rektör yardımcıları ile üst kuruluş genel sekreterleri hakkında,Yükseköğretim Kurulu üyelerinden oluşturulacak üç kişilik kurul,

-Üniversite, fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurulu üyeleri, fakülte dekanları dekan yardımcıları, enstitü ve yüksekokul müdürleri ve yardımcıları ile üniversite genel sekreteri hakkında, rektörün başkanlığında rektörce görevlendirilen rektör yardımcılarından oluşacak üç kişilik kurul,

-Öğretim elemanları, fakülte enstitü ve yüksekokul sekreterleri hakkında üniversite yönetim kurulu üyeleri arasından oluşturulacak üç kişilik kurul,

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlar hakkında,mahal itibariyle yetkili il idare kurulu.

Danıştay 2. Dairesince birinci aşamada verilen kararlar, Danıştay İdari İşler Kurulunca; diğer kurullar tarafından birinci aşamada verilen kararlar, Danıştay 2. Dairesince, kararın türüne göre itirazen veya kendiliğinden nihai olarak karara bağlanır.

Yükseköğretim Kurulu ile üniversite yönetim kurullarınca oluşturulacak kurullarda görevlendirilecek asıl ve yedek üyeler bir yıl için seçilirler. Süresi sona erenlerin tekrar seçilmeleri mümkündür.

Son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar üye tamsayısı ile toplanır. Kurullara ilk soruşturmayı yapmış olan üyeler (muhakkik) ile haklarında karar verilecek üyeler katılamazlar. Noksanlar yedek üyelerle tamamlanır.

Kurullarda, her üye oyunu kabul veya ret yoluyla vermekle görevlidir. Çekimser oy kullanılamaz.Kararlarda oy çokluğu esası uygulanır.

2. Yetkili Kurullar ile Yargı Yerlerince Verilecek Kararlar ve İtiraz

2547/53-c maddesinde, yukarıda sayılan karar kurullarınca son soruşturmanın açılması (lüzumu muhakeme) veya son soruşturmanın açılmaması (meni muhakeme) kararları verileceği belirtilmiştir. Danıştay İdari İşler Kurulu, karar kurullarının anılan kararlar dışında da kararlar verebileceği görüşündedir.

a) Lüzumu Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılması) Kararı

2547 sayılı Kanunun 53. maddesine göre, sanık memurun suçu işlediğine ilişkin inandırıcı ve yeterli delil bulunursa, sanığın yargılanmasını tayin eden lüzumu muhakeme kararı verilir.

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ek 6. maddesinde, 1985 yılında CMUK'dan çıkarılan ilk tahkikat hükümleriyle ilgili olarak; diğer kanunlarda geçen "ilk tahkikat" ibaresinin "hazırlık tahkikatı" olarak değiştirildiği, diğer kanunlarda, CMUK' un ilk tahkikat hükümlerine yapılan atıfların, kamu davasının hazırlanmasına ilişkin hükümlerine yapılmış sayılacağı" CMUK' nun 163 ve müteakip maddelerindeki hükümlerin de tahkikatı yapmakla görevli bulunanlar tarafından uygulanacağı belirtilmiştir.

Bu duruma göre, bir memur hakkında Yetkili Kurulca verilen ve kamu davasının açılmasına esas olan "lüzumu muhakeme" yargılamanın gerekliliğine ilişkin kararlar "iddianame " niteliği taşımaktadır. Dolayısıyla CMUK' nun 163. maddesine göre yetkili kurullarca verilecek kararlarda; sanığın adı, soyadı, suçu işlediği sıradaki memuriyet ünvanı ve görevi, sanıklar hakkında cezai kovuşturma yapılmasını gerektiren suç konusu eylemin neden ibaret olduğu ve isnat edilen suç, cezai kovuşturmaya konu olan suç konusu eylemlerin hangi tarihte işlendiği, her eylem hakkında verilen kararın gerekçesi, verilen kararın oy birliği ile mi yoksa oy çokluğu ile mi verildiği, deliller ve bu delillere göre suça uygulanacak kanun maddesi ve yargılamanın yapılacağı mahkeme gösterilir.

Lüzumu muhakeme kararları sanık memura bizzat tebliğ edilir. Memurun bulunamaması durumunda, 7201 sayılı Tebligat Kanununda belirtilen ilanen tebliğ yolu ile tebligat yapılır.

Bu kararlar sanığın 10 gün içinde itirazı üzerine üst kurullarda incelenir. Karara bu süre içinde itiraz edilmez veya karar üst kurulca onanırsa kesinleşir ve dosya sanık memur hakkında yetkili mahkemede son soruşturmanın yapılması için birinci aşamada kararı veren kurula, buradan da yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir. Bu kararlar iddianame niteliğinde olup karar verildiği anda dava açılmış sayılır ve mahkemeye ulaştığı anda da yargılamaya öncelikle başlanır ve öncelikle sonuçlandırılır.

İtiraz sonucu kararı ikinci aşamada inceleyen kurul lüzumu muhakeme kararını bozarak sanığın meni muhakemesine karar verebilir. Bu durumda ise memur yargılanmaz ve bu kararda kesindir.

b) Meni Muhakeme (Son Soruşturmanın Açılmaması) Kararı

Sanık memur hakkında suç sübut bulunmazsa, kanuni unsurları teşekkül etmezse, suç sanığa atfedilmezse, olay suç olmakla beraber sanık için suçluluk dahi söz konusu edilemezse veya suçu işlediği konusunda kamu davasının açılmasına yetecek ölçüde kanıt elde edilemezse, hakkında meni muhakeme kararı verilir.

Meni muhakeme kararı, sanık memur hakkında son soruşturma yapılmasını önler. Meni muhakeme kararları varsa müştekiye bildirilir. İlgililer bu kararlara 10 gün içinde itiraz edebilirler. İtiraz edilsin veya edilmesin, meni muhakeme kararları mutlaka bir üst kurulunca incelenir ve yapılan inceleme sonucunda karar onanırsa meni muhakeme kararı kesinleşir.

Üst kurul meni muhakeme kararlarını bozup lüzumu muhakeme kararı da verebilir. Bu kararlarda kesin olup itiraz edilemez.

Meni muhakeme kararları kesin hüküm değildir. İleride suçun işlenildiğine dair yeni delillerin elde edilmesi halinde yeniden soruşturma yapılıp farklı bir karar alınabilir.

c) Kovuşturmaya Yer Olmadığına İlişkin Karar

Karar kurulları, sanığın ölümü, genel af ilanı, zaman aşımı, takibi şikayete bağlı suçlarda şikayetçinin 6 ay içinde dilekçe vermemesi veya şikayetinden karar verilmeden önce vazgeçmesi gibi durumların birisinin varlığı halinde, TCK' da bu haller için belirlenen maddeler belirtilmek suretiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair kararlar verebilirler. Bu kararlarda bir üst kurulun incelemesine tabidir. Kesin kararı üst kurul vermektedir. Kararların müştekiye tebliği gerekir.

d) Karar Verilmesine Yer Olmadığına İlişkin Karar

4483 sayılı Kanun, MMHK ve CMUK'da karar verilmesine yer olmadığı yolunda bir karar türüne rastlamak mümkün değildir. Bu karar uygulamanın ortaya çıkardığı bir karar türüdür.

Bu karar, soruşturma konusu eylemin suç olmaması, eylemin disiplin soruşturmasını gerektirmesi, görevle ilgili olmaması veya görev dışında doğması, tazmini nitelikte olması, idari veya hukuki dava konusu olabilecek nitelikte olması, 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi kapsamına giren görev sırasında veya görevden doğan cezai soruşturmayı gerektirir bir suç olmaması, daha önce aynı konuda kesinleşmiş bir karar verilmiş olması gibi durumlarda verilmektedir.

Bu karar da bir üst kurulun incelemesine tabidir. Kesin kararı üst kurul vermektedir. Kararın varsa müştekiye tebliği gerekir.

e) Dosyanın Geri Çevrilmesi Kararı

İkinci derece karar kurullarınca verilen karar türlerindendir. Soruşturma emrinin usule uygun alınmaması, soruşturmanın başka sanıklara da teşmil edilmesi, sanık-tanık ifadelerinin alınmaması veya usulüne uygun alınmaması, soruşturmanın eksik yapılması, eylemin bilirkişi incelemesini gerektiren bir suç olması halinde bilirkişi raporu düzenlettirilmemiş olması, soruşturmanın kanuna ve usule uyulmadan yapılması, karar kurullarının kanun ve usule uygun olarak oluşmaması, toplanmaması ve usulsüz karar vermesi, verilen kararda noksanlık olması, oyçokluğu ile alınan kararlarda muhalefet görüşünün yazılmaması, kararda imzaların eksik olması, soruşturmacının karar organına üye olarak katılması, yasanın ön gördüğü biçimde yazılı bildirimlerin yapılmaması, dosyanın başka bir kurula gönderilmesi gerekirken sehven yetkisiz ve görevsiz kurula gönderilmesi durumlarında dosya yerine geri çevrilir.

Dosya yerine çevrilirken, eksikliğin durumuna göre, bazen karar bozularak geri gönderilir. Bu tür durumlarda verilen kararlar kesindir. İtiraz edilemez böyle durumlarda bozma kararında belirtilen eksiklikler giderilip sanık memurlar hakkında yeniden bir karar verilir ve gerekli tebligatlar yeniden yapılır.

3. Yargılama Yeri

Lüzumu muhakemesi kesinleşen Yükseköğretim Kurulu ve Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkan ve üyelerinin yargılanması Yargıtay ilgili ceza dairesine, temyiz incelemesi Ceza Genel Kuruluna, diğer görevlilerin yargılanmaları suçun işlendiği yer adliye mahkemelerine, temyiz incelemeleri Yargıtay'ın ilgili ceza dairesine aittir.

III. KANUNUN İSTİSNALARI

Yükseköğretim personelinin tüm suçları bu Kanuna göre soruşturulmaz. Bazı suçlar genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılıklarınca soruşturulurlar. Bu suçlar Kanunun istisnalarını oluşturur. Bu istisnaları şöyle sıralayabiliriz:

1. 2547 sayılı Kanunun 53/c-7 maddesinde sayılan suçlar: İdeolojik amaçlarla Ana yasada yer alan temel hak ve hürriyetleri,devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü veya dil, ırk, sınıf, din ve mezhep ayrılığına dayanılarak nitelikleri Anayasada belirtilen Cumhuriyeti ortadan kaldırmak maksadıyla işlenen suçlarla bunlara irtibatlı suçlar,öğrenme ve öğretme hürriyetini doğrudan veya dolaylı olarak kısıtlayan, kurumların sükun, huzur ve çalışma düzenini bozan boykot, işgal, engelleme bunları teşvik ve tahrik, anarşik ve ideolojik olaylara ilişkin suçlar ile ağır cezayı gerektiren suçüstü halleri.Bu hallerde kovuşturmayı Cumhuriyet Savcısı doğrudan yapar.

2. 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Fiillerin Takibi Hakkındaki Kanun Hükümleri Uygulaması

3. Türk Ceza Kanununun 160. maddesince istisna tutulan, Cumhurbaşkanı'na fiilen saldırı, Türklüğe, milletvekillerine ve Anayasal kuruluşlara ve kanunlara sövme fiilleri.

4. 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 13,14 ve 15.maddelerinde belirtilen fiiller.

5. Devlet Güvenlik Mahkemesi Kuruluş Görev ve Yargılama Usulü Kanununun 10/7 maddesine göre bu kanun kapsamına giren suçlar.

6. 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun 17. maddesinde yazılı suçlar.

Ancak burada bazı görevliler için bu istisnanın da istisnası vardır. Yükseköğretim Kurulu başkanı ve Rektörler 1609 sayılı kanunda sayılan (zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet vb.) bir suç işlerlerse, 2547 sayılı Kanun hükümleri uygulanmalıdır. 1609 sayılı Kanun kapsamında olmayan, ancak 3628 sayılı Kanun kapsamına giren suçlarında ise (gerçeğe aykırı bildirimde bulunmak vb.) 3628 sayılı Kanunu uygulamak gerekir.

Bu istisna sadece Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörler içindir. Yükseköğretim personelinden Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve rektörler dışında kalanlar için, 3628 sayılı Kanun kapsamındaki suçlarından dolayı, ne 1609 sayılı Kanun, ne de 2547 sayılı Kanunun 53/c maddesi uygulanamaz. Doğrudan Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma yapılması gerekir. Nitekim Yargıtay, "Yapılan yargılamaya, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerekçe ve takdire, bazı cürümlerden dolayı Memurlar ve Şerikleri Hakkında Takip ve Muhakeme Usulüne Dair 1609 sayılı Kanun 3628 sayılı Yasanın 23. maddesi ile yürürlükten kaldırılmış olup bu konuda geçici bir düzenlemeye de yer verilmemiş bulunması nedeniyle, Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Fon Saymanlığında veznedar olarak görev yaparken zimmetine para geçirdiği anlaşılan sanık hakkında 2547 sayılı yasanın 53. maddesinin 6. bendi uyarınca gerekli izin alınmadan kamu davası açılmasında bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamede bu hususta bozma isteyen düşünceye iştirak edilmemiş.." şeklinde karar verilmiştir (5. Ceza Dairesinin 9.2.2000 gün ve 6206-413 sayılı kararı).

7. Kanunun bir diğer istisnası da vakıf üniversiteleri personelidir. 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Ek maddelerinde Vakıf Üniversitelerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin düzenlemeler açıklandıktan sonra, Devlet Yükseköğretim kurumlarından farklı olarak

5. madde de; vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumunun vakıf yönetim organı dışında vakıf idare uzvu tarafından seçilen ve en az 7 kişiden oluşan bir mütevelli heyeti olacağı, vakıf yükseköğretim kurumunun tüzel kişiliğini temsil eden bu mütevelli heyetin vakıf yükseköğretim kurumlarının yöneticilerini Yükseköğretim Kurulunun olumlu görüşünü alarak atayacağı, yükseköğretim kurumunda görevlendirilecek yöneticiler ile öğretim elemanları ve diğer personelin sözleşmelerini yapıp atamalarıyla görevden alınmalarını onaylayacağı belirtilmiş, ek 8. madde de; vakıfça kurulacak yükseköğretim kurumundaki akademik organlar ve öğretim elemanlarının niteliklerinin devlet yükseköğretim kurumundakiler gibi düzenleneceği hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen hükümlerde vakıf üniversiteleri mensuplarının 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 53-c maddesinde ön görülen soruşturma usulüne, Memurin Muhakematı Hakkında Kanuna veya 4483 sayılı Kanuna tabi olacaklarına ilişkin bir hüküm yer almamıştır. Buna göre vakıf üniversiteleri personeli hakkında yukarıda anılan Kanunlar uyarınca özel soruşturma usulünün uygulanabilmesi, buna imkan veren bir yasa hükmünün mevcudiyetine bağlı bulunmaktadır. Böyle bir düzenleme bulunmadığı için de vakıf üniversiteleri personelinin üstlerine atılan suçlarından dolayı soruşturulmaları genel hükümlere göre Cumhuriyet savcılarınca yapılacaktır. Nitekim Danıştay bir vakıf üniversitesinde dekan yardımcısı olan sanık hakkında yetkili kurul tarafından verilen kararın incelenmesi amacıyla gelen dosyada "sanık hakkında 2547 sayılı Kanunun 53-c maddesi uyarınca soruşturma yapılmasına ve karar verilmesine hukuken olanak bulunmadığından meni muhakemesi yolunda verilen ... üniversitesi kurulu kararının bozulmasının, hakkında karar verilmesine yer olmadığına ve genel hükümlere göre işlem yapılmak üzere dosyanın yetkili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi için yerine geri çevrilmesine" şeklinde karar vermiştir (Danıştay 2. Dairesinin 16.4.1999 gün ve E. 1998/1517, K. 1999/1062 sayılı kararı). Dolayısıyla vakıf üniversiteleri personeli de kanunun istisnasını oluşturmaktadır.

8. Diğer kurumlardakinin aksine, 2547 sayılı Kanuna tabi yerlerde görevli aşçıbaşı, hizmetli ve şoförler Kanunun 53. maddesi hükmünden yararlanırlar ve yargılanabilmeleri için haklarında yetkili kurullarca karar verilmesi gerekir. Oysa MMHK'ın uygulandığı dönemde ve 4483 sayılı kanuna göre bu görevliler kamu görevlisi sayılmadıklarından genel hükümlere tabi tutulmuşlar ve tutulmaya devam edilmektedirler. Ancak bu personelin 657 sayılı Kanuna tabi olması ve 2547 sayılı Kanunun 53-c maddesinde Yükseköğretim kurumunda çalışan 657 sayılı Kanuna tabi personelin de madde kapsamında soruşturulacaklarını düzenlenmesi sonucu bu personel kapsama dahil edilmiştir.Yargıtay Ceza Genel Kurulu 10.4.1995 günlü kararında da "Üniversitede hizmetli olarak çalışan ve 567 sayılı yasaya tabi olan sanığın görevi sırasında işlediği hakaret suçu nedeniyle YÖK Kanununun 53/e maddesi uyarınca il idare kurulu kararının gerektiğine" hükmedilmiştir.

IV. 4483 SAYILI KANUNUN 2547 SAYILI KANUNA TABİ PERSONELE UYGULANMASI

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2653 sayılı Kanun ile değişik 53 üncü maddesi (c) bendinde; Yükseköğretim üst kuruluşları başkan ve üyeleri ile yükseköğretim kurumları yöneticilerinin, kadrolu ve sözleşmeli öğretim elemanları ve bu kuruluş ve kurumlarının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurlarının görevleri dolayısıyla ya da görevlerini yaptıkları sırada işledikleri ileri sürülen suçlar ile ilgili olarak uygulanacak ceza soruşturması usulü düzenlenmiştir. Buna göre anılan bendin 2 sayılı alt bendinde; yukarıda belirtilen kamu görevlileri hakkında son soruşturmanın açılıp açılmamasına karar verecek kurullar 4 sayılı alt bendinde; son soruşturmanın açılıp açılmamasına ilişkin kararları ikinci derecede inceleme

yetkisine sahip olan kurullar sayılmış ve anılan bendin 8 sayılı alt bendinde de; "bu kanunda yer almamış hususlarda 4 Şubat 1329 tarihli Memurin Muhakematı Hakkında Kanun hükümlerinin uygulanacağı" belirtilmiştir.

4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunun 2. maddesinde; "Bu Kanunun Devletin ve diğer kamu tüzel kişilerinin genel idare esaslarına göre yürüttükleri kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri ifa eden memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebi ile işledikleri suçlar hakkında uygulanacağı, görevleri ve sıfatları sebebi ile özel soruşturma ve kovuşturma usullerine tabi olanlara ilişkin kanun hükümleri ile suçun niteliği yönünden kanunlarda gösterilen soruşturma ve kovuşturma usullerine ilişkin hükümlerin saklı olduğu", 6. maddesinde de; "Ön inceleme görevlendirilen kişi ve kişiler, bakanlık müfettişleri ile kendilerini görevlendirilen merciin bütün yetkilerine haiz olup, bu Kanunda hüküm bulunmayan hususlarda Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre işlem yapabilecekleri" hükme bağlanmıştır.

Öte yandan 4483 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde; "Kanunlarda Memurin Muhakematı Hakkında Kanunu Muvakkat'ın uygulanacağı belirtilen hallerde, 4483 sayılı Kanun hükümlerinin uygulanacağı" belirtilmiştir.

Dolayısıyla 2547 sayılı Kanunun 53. maddesinin (c) bendinde sayılan kamu görevlileri ile ilgili olarak yapılacak ceza soruşturmalarında; anılan bendin alt bentlerine ilişkin hükümler uygulanacaktır. 4483 sayılı Kanun hükümlerinin bu personel açısından uygulanma imkanı bulunmamaktadır. Sadece 2547 sayılı Kanunda yer almamış olan hususlarda 4483 sayılı Kanun hükümleri uygulanacak, her iki Kanunda da hüküm bulunmayan hallerde CMUK hükümleri uygulanacaktır.

2547 sayılı Kanunun 53. maddesinde bulunmayıp 4483 sayılı Kanunun uygulanacağı halleri, MMHK döneminde uygulanan lüzumu muhakeme kararlarına verilen kararlara karşı ön görülen 5 günlük itiraz süresinin 10 gün olarak uygulanması, meni muhakeme kararlarının eskiden olduğu gibi soruşturma izni verecek makama tebliğ edilmesine gerek olmaması örnek olarak verilebilir. İhbarcılara tebligat gerekmemekle birlikte, şikayetçilere meni muhakeme kararlarının tebliği yine zorunludur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabii üniversite personeline de yine eskiden olduğu gibi 2547 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri uygulanacak ve il idare kurullarınca verilecek kararlar niteliğine göre ya kendiliğinden ya da itiraz üzerine Danıştay 2. Dairesince nihai olarak karara bağlanacaktır.

V. KISA HATIRLATMALAR

Soruşturmacının yapacağı iş ilk soruşturmadır. Suçun işlendiğini ihbar veya şikayet ile veya bizzat öğrenen disiplin amirleri soruşturma emrini verirler.

Disiplin amirleri soruşturmayı bizzat yapabilecekleri gibi soruşturmacı aracılığıyla da yaptırabilirler **(ÖRNEK 1).**

Yapılan ihbar veya şikayet suç işlendiği yönünde ciddi, gerçekçi veya somut deliller içermiyorsa soruşturma başlatılmaz.

Soruşturmacılar sanığa denk veya üst ünvana sahip olmalıdırlar.

Hem ceza hem de disiplin soruşturması için aynı kişilerin görevlendirilmesi durumunda soruşturmacı disiplin soruşturması ile ceza soruşturması için iki ayrı dosya oluşturmak durumundadır, bu soruşturmaları tek dosya üzerinden birlikte yürütemez.

Tebligatlar 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre yapılır. Sanığın adresi bilinmiyorsa emniyetten adres araştırması istenir. Bu şekilde tespit edilen adrese 7201 sayılı Kanuna göre bildirimde bulunulur. Sanık tebligatı almazsa veya tebligatı almasına rağmen belli gün ve saate hazır bulunmazsa; bu takdirde sanık hakkında Sulh Ceza Mahkemesinden ihzar müzekkeresi çıkartılması istenir ve zabıta marifetiyle sanık getirilir. Buna rağmen sanık bulunamazsa savunma alınmadan karar verilir.

Soruşturmacı acele hallerde arama yapar, el koyar. Tutuklama istemini Sulh Ceza Yargıcından ister. Görevden uzaklaştırma kararı veremez, verilmesini disiplin amirinden ister.

Ceza soruşturması usulünde ilk soruşturmada sanık veya sanıkların savunması Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 135 ve 135/a maddelerine göre alınmalıdır **(ÖRNEK 2).**

Tanıkların yeminli ifadeleri alınmalıdır. Yeminin şekli Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 57. maddesinde belirtilmiştir. Buna göre "Tanığa teklif edilecek yemin şahadetten evvel; (Bir şey saklamaksızın, bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söyleyeceğime yemin ederim) ve şahadetten sonra; (Bir şey saklamaksızın, bir şey katmaksızın kimseden korkmayarak, bir tesire kapılmayarak bildiğimi namusum ve vicdanım üzerine dosdoğru söylediğime yemin ederim) şeklinde olur." Yeminin CMUK 57.maddesine göre yaptırıldığı tanık ifade tutanağında belirtilmelidir **(ÖRNEK 3).**

Muhbirler ve şikayetçiler yeminsiz dinlenir, şikayetçiye ayrıca şikayetini sürdürüp sürdürmediği sorulur, takibi şikayete bağlı suçlar bakımından önemlidir.

Fezlekelerin değerlendirme bölümünde belgeler, yeminli şahit ifadeleri, sanık savunması ve yasal dayanaklar bir bütün olarak değerlendirilmelidir. Belirtilen işlem değerlendirme veya tahlil ve analiz şeklinde isimlendirilebilir. Bu aşamada iddia edilen suç konusu olay ile sanık arasında illiyet bağı kurulup kurulmayacağı, olayların yasal dayanaklara aykırılığının neler olduğu, savunmaya neden itibar edilemeyeceği, suçun zamanaşımına uğrayıp uğramadığı tek tek tartışılmalı ve yasal sonuçlara ulaşılmalıdır. Sonuç bölümünde ise; tüm bilgi ve belgeler ile sanık savunması birlikte değerlendirilerek, soruşturmacı tarafından suçun oluşup oluşmadığı hususunda kanaat belirtilmelidir **(ÖRNEK 4).**

Soruşturma dosyası ve fezleke soruşturma emrini veren makama teslim edilmelidir**(ÖRNEK 5).**

Fezleke eki olan belgeler numara verilerek sıraya konulmalı, listesi yapılarak imzalanmalıdır. Bu liste mutlaka fezlekeye eklenmelidir **(ÖRNEK 6).**

Soruşturma dosyası ve fezlekeyi alan makam bu dosyayı Yükseköğretim Kanunun 53.maddesinin c/(2) bendinde belirtilen son soruşturmanın açılıp açılmasına karar verecek kurullara iletilmek üzere Rektörlük Makamına göndermelidir.

Bu kurullarca verilecek lüzum-u muhakeme veya men-i muhakeme kararları Rektörlükçe veya İl İdare Kurulunca sanıklara tebliğ edilir. Sanıklar lüzum-u muhakeme kararına karşı itiraz edebilirler. Böyle bir itiraz yapılırsa bu itiraz ile men-i muhakeme kararları kendiliğinden Danıştay 2. Dairesince incelenerek karara bağlanır. Bunun için dosya bu hallerde Rektörlükçe Danıştay 2. Dairesine gönderilir. Danıştay 2. Dairesinde lüzum-u muhakeme kararı uygun bulunursa; görevlilerin yargılanması için dosya suçun işlendiği yer Cumhuriyet Savcılığına gönderilir. Bundan sonra sanık veya sanıklar ceza mahkemesinde yargılanırlar.

VI. TUTANAK ÖRNEKLERİ

(ÖRNEK 1)

SORUŞTURMA EMRİ

T.C.
……. ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
.....(1)

…….
Tarih

İlgi :

Konu:

Sayın (2),

Ekte sunulan ..... (3)'nın ..... tarihli dilekçesi (… sayılı yazısı) ile ..... fiilini (4) işlediği bildirilen ..... (5) hakkında **2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2653 sayılı Kanunla değişik 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması** yapmak üzere soruşturmacı olarak tayin edilmiş bulunmaktasınız.

En kısa zamanda 3(üç) nüsha olarak düzenleyeceğiniz soruşturma dosyası ile fezlekenin ..... (6) 'e gönderilmesini rica ederim.

..... (7)

Ek: .....

AÇIKLAMALAR:

1- Soruşturma yapmaya yetkili merciin adı,

2- Soruşturmacı olarak atanan kişinin isim ve unvanı,

3- Suç teşkil eden fiili bildiren kişi/mercii,

4- Soruşturmanın konusunu oluşturan suç teşkil eden fiil,

5- Sanık ya da sanıkların isim, görev ve/veya unvanı,

6- Yazı hangi makamdan gönderiliyorsa o makam,

7- Soruşturmayı açan yetkilinin (Rektör, Dekan,Enstitü Müdürü, vs.) isim ve unvanı yazılacaktır.

(ÖRNEK 2)

SANIK İFADE TUTANAĞI

SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİ :

SORUŞTURMACI **:** (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

SORUŞTURMA EMRİ **:** Soruşturma yapmaya yetkili merciin … gün ve …sayılı yazısı.

İFADE VEREN **:** (Sanık)

Kimlik bilgileri:

Görevi:

Adresi:

Diğer şahsi hal bilgileri:

SORUŞTURMA KONUSU **:** (...'da …..olarak görevli (sanık)'ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiilin ayrıntılı açıklaması)

İFADE TARİHİ VE YERİ **:** … gün, saat …'de, … yerde

İFADE SIRASINDA HAZIR BULUNAN KİŞİLER **:** (isim ve sıfatları)

İFADEYİ YAZAN **:** Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN ŞEKLİ **:** Katip'e usulü dairesinde yemini ettirildi.

Sanık'a yemin ettirilmedi.

İFADE **:**

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden fiil sanığa anlatıldı. Hakkında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca ceza soruşturması açıldığı bildirildi.

Müdafii tayin hakkının bulunduğu, müdafii tayin edebilecek durumda değilse, baro tarafından tayin edilecek bir müdafii talep edebileceği ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, isterse müdafiinin soruşturmayı geciktirmemek kaydı ile ve vekaletname aranmaksızın ifadede hazır bulunacağı bildirildi.

İsnat edilen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını talep edebileceği, aleyhindeki şüphe sebeplerini ortadan kaldırma ve lehine olan hususları ileri sürme imkanının bulunduğu söylendi.

Sanığın alınan ifadesinde; "……"dedi.

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.

Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Tutanak içeriği, sanık (hazırsa müdafi) tarafından okundu, imza(lar)ı alındı. (Tarih)

.....	……..	.....	.....
Sanık	**Müdafii**	**Yeminli Katip**	**Soruşturmacı**

AÇIKLAMALAR:

Sanığın ifadesinin alınmasında CMUK'nun 135. maddesinde belirtilen usul uygulanmalı, özellikle sanığa hakları hatırlatılmalıdır. Bunun dışında, CMUK'nun 135-a maddesi dikkate alınmalıdır.

(ÖRNEK 3)

TANIK İFADE TUTANAĞI

SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİ :

SORUŞTURMACI **:** (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

SORUŞTURMA EMRİ **:** Soruşturma yapmaya yetkili merciin … gün ve… sayılı yazısı.

İFADE VEREN **:** Tanık

Kimlik Bilgileri:

Görevi:

Adresi:

İFADE KONUSU : (...'da …..olarak görevli (sanık)'ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç oluşturan (fiil) nedeniyle tanık ifadesinin alınması)

İFADE TARİHİ VE YERİ : … gün, saat …'de, … yerde

İFADEYİ YAZAN : Yeminli Katip (adı-soyadı, görevi)

YEMİNİN ŞEKLİ : Katip … ve ifade veren tanık ...'a usulü dairesinde yemin ettirildi.

İFADE :

... da …..olarak görevli (sanık)'ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç oluşturan eylem tanığa anlatıldı. Ceza soruşturması konusu olayla ilgili olarak bildiklerini anlatması istendi.

Tanık alınan ifadesinde "….." dedi.

Olayla ilgili başka bir söyleyeceği olup olmadığı soruldu.

Başka bir söyleyeceğim yoktur dedi. Tutanak kendisine okundu. Yazılanların söylediklerinin aynısı olduğunu beyan üzerine imzası alındı. (Tarih)

.....	.....	.....
Tanık	**Yeminli Katip**	**Soruşturmacı**

NOT: Tanığın ifadesinin alınmasında CMUK'nun 45-64'de belirtilen hükümler uygulanmalıdır. Özellikle tanıklıktan çekinme hakkı bulunan hallerde, tanığın ifadesi alınmadan önce bu hak hatırlatılmalıdır.

(ÖRNEK 4)

FEZLEKE

SORUŞTURMAYI AÇAN MERCİİ :

SORUŞTURMACI : (soruşturmacının adı,soyadı, görevi)

SORUŞTURMA EMRİ : Soruşturma yapmaya yetkili merciin … gün ve …sayılı yazısı.

HAKKINDA SORUŞTURMA YAPILAN SANIK:

Sanığa Ait Kimlik Bilgileri :

Görevi ve Unvanı :

Adresi :

SORUŞTURMA KONUSU : (...'da …..olarak görevli (sanık)'ın işlediği iddia edilen, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 53-c maddesi hükümleri uyarınca başlatılan ceza soruşturmasının konusu olan ve suç teşkil eden (fiil)in ayrıntılı açıklaması)

SORUŞTURMAYA BAŞLAMATARİHİ :

SORUŞTURMANIN SAFHALARI : (soruşturma süreci, soruşturma kapsamında yapılan işlemler madde madde yazılır)

DELİLLER : Soruşturma kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler (sanığın savunması, tanığın ifadesi vs.)

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ :

SONUÇ ve ÖNERİLER : Delillerin değerlendirilmesi ile de bağlantı kurularak hangi kanaate varıldığı açıklanacaktır ve önerilerde bulunulacaktır. Sanık(lar)ın Türk Ceza Kanunu veya başka yasa(lar)da suç olarak kabul edilen bir fiili işlemiş olduklarına dair yeterli delil elde edilmesi halinde, sanık(lar)ın eyleminin uyduğu kanun maddesi de belirtilmek suretiyle sanık(lar) hakkında sonsoruşturmanın açılmasının gerekliliğine (muhakeme edilmelerine) karar verilmesi önerilmeli, sanık(lar)ın fiilinin yasalarımıza göre suç oluşturmadığı veya isnat edilen suçun sanık(lar) tarafından işlenmediği kanaatine varılması halinde ise, sanık(lar) hakkında sonsoruşturmanın açılmasına gerek olmadığına (men-i muhakemelerine) karar verilmesi önerilmelidir.

Teklifimizdir.

Arz ederim. (Tarih)

...……

Soruşturmacı

(ÖRNEK 5)

SORUŞTURMA DOSYASININ TESLİMİ

…….… MAKAMI'NA (1)

……..

İlgi: … gün ve … sayılı yazınız

İlgi yazı ile ……(2) hakkında ……(3) fiilini işlediği iddiası ile, … tarihinde, makamınızca 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 2653 sayılı Kanunla değişik 53-c maddesi hükmü uyarınca ceza soruşturması başlatılmıştır.

İlgi yazı ile soruşturmacı olarak görevlendirilmiş bulunmaktayım. İlgili hakkında yapılan ceza soruşturması neticesinde hazırlanan soruşturma dosyası ve fezleke ekte sunulmuştur.

Gereğini saygılarımla arz ederim. (Tarih)

……...…….

Soruşturmacı

Ek: Soruşturma dosyası ve fezleke

AÇIKLAMALAR:

1-Soruşturmayı açan ve soruşturma emrini veren mercii,

2-Sanığın kimlik bilgileri, sanığın görev yeri ve unvanı,

3- Soruşturma konusu oluşturan suç teşkil eden fiil.

(ÖRNEK 6)

SORUŞTURMA DOSYASI DİZİ PUSULASI

1. Suç işlendiğini bildiren dilekçe,
2. İlk soruşturma yapmaya yetkili merciin… gün ve … sayılı soruşturma emri ve soruşturmacı tayin yazısı.
3. (Sanık)'ın ... tarihli ifade tutanağı
4. (Tanık)'ın ... tarihli ifade tutanağı
5. Bilirkişi raporu
6. Keşif tutanağı
7. Varsa yapılan başkaca işlemler ve belgeler
8. Fezleke

Teslim Eden	Teslim Alan	Teslim Tarihi
Soruşturmacı	**Soruşturma Yapmaya Yetkili Mercii**	**…/…/…**

<u>EKLER:</u> DİSİPLİN SORUŞTURMASI ÖRNEKLERİ

<u>EK: 1</u>

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

Soruşturmacı : ...

Soruşturma Yapılan

Öğrenci : ..., Üniversitesi ... Fakültesi ... nolu öğrenci

Disiplin Suçu Tarihi : ...

Disiplin Soruşturmasına

Başlama Tarihi :...

Soruşturmaya Esas

Suç Konusu : Sınavda kopya yapmak.

Deliller : 1. Sınav salon görevlilerince tutulan tutanak.

2. Doç. Dr. ... tarafından tutulan tutanak.

Soruşturma Safhaları : 1) ... tarihinde yapılan ... dersi ... Sınavında cep telefonlarından mesaj çekmek sureti ile gerçekleştiği iddia olunan kopya çekme girişimi ile ilgili olarak açılan soruşturmada Dekanlığımızın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile soruşturmacı tayin edilmiş bulunmaktayım. ... tarihinde, hakkında soruşturma yapılan öğrenciye ... tarihine kadar savunmasını yapması gerektiği, yapmadığı takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılacağı ve eldeki mevcut delillere göre karar verileceği, öğrencinin öğrenim yapmakta olduğu sınıfın ilan panosunda ilanen tebliğ olunmuştur, ayrıca ... tarihinde aynı yazı elden tebliğ edilmiştir.

2) Soruşturma evrakı arasında yeralan tutanakta, kopyayı dışarıdan mesaj çekerek gönderdiği ifade edilen ... numaralı öğrencimiz ...'ında tanıklığına başvurulmuş ve sözkonusu öğrenci fax çekmek sureti ile gönderdiği tanık ifadesinde bu olayla hiç bir ilgisi olmadığını ifade ederek, sözkonusu suçlamayı reddetmiştir.

3) ..., ... tarihinde yaptığı yazılı savunmasında sözkonusu suçu kabul etmiş ancak tutanaklarda adı geçen ...'ın olayla hiçbir ilgisi olmadığını ifade etmiştir.

Sonuç: Eldeki mevcut delillere göre öğrencinin, sözkonusu kopya eylemine karıştığı açıkça anlaşılmaktadır. Olayda adı geçen ...'ın suçlamayı inkar etmesi ve ...'nun da onun olayla ilgisi olmadığın ifade etmesi nedeni ile ...'ın olaya karıştığı konusunda kesin bir kanaate varılamamaktadır. Bu sebeple de ... numaralı öğrenci ...' nun; Öğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" nin 9/m maddesinde düzenlenen "*Sınavlarda kopya yapmak veya yaptırmak veya bunlara teşebbüs etmek*" fiili sebebiyle, samimi ikrarı da gözönüne alınarak cezanın alt sınırı olan **"Yükseköğretim kurumundan bir yarıyıl için uzaklaştırma "** cezasıyla cezalandırılması uygun mütalaa olunur.

Gereğini arz ederim.... **Soruşturmacı**

EK: 2

Sayın ...

... tarihinde Üniversitemiz ... Kampüsü girişinde kılık kıyafet kurallarını ihlâl ettiğiniz, güvenlik görevlilerine görevlerini yapmada zorluk çıkardığınız, kimlik ibraz etmekte direndiğiniz ekli tutanakla birlikte rektörlüğümüzün ... tarihli yazılarıyla Enstitümüze bildirilmiştir.

... Enstitüsü'nün ... tarih ve ... sayılı yazılarıyla hakkınızda soruşturma açılmış ve şahsım soruşturmacı olarak atanmış bulunmaktadır.

Yükseköğrenim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği'nin 16. Maddesi uyarınca soruşturma çerçevesinde savunma yapmak hakkınız bulunmaktadır. Bu çerçevede savunmanızı yapmak üzere işbu savunmaya davet yazısını tebellüğ ettikten üç gün sonra şahsımla irtibata geçmeniz önemle rica olunur.

Soruşturmacı

SAVUNMA TUTANAĞI

... Enstitüsü'nün ... tarih ve ... sayılı yazılarıyla hakkındaki "... tarihinde Üniversitemiz ... Kampüsü girişinde kılık kıyafet kurallarını ihlâl ettiği, güvenlik görevlilerine görevlerini yapmada zorluk çıkardığı, kimlik ibraz etmekte direndiği" iddiası ile disiplin soruşturması açılan ... Anabilim Dalı ... öğrencisi ..., savunmaya davet yazımıza icabet ederek savunmasını yapmak üzere soruşturmacı ...'ın Fakültedeki çalışma odasında hazır bulundu.

Kendisine hakkındaki iddialar bir kere daha hatırlatılıp, soruşturmaya neden olan tutanak okunarak savunması soruldu:

"Kılık kıyafet kurallarına uymadığım doğru değildir. Herşeyden önce hiçbir zaman derslere başım kapalı olarak gimedim. Zaten bu güne kadar bir kere dahi bu konuda sözlü bir uyarı dahi almadım. Olay günü aslında daha önce pek çok kez olduğu gibi şapka ile kampüs alanından içeri girerken, güvenlik görevlileri tarafından uyarıldım. Bunun üzerine hiçbir direnme, zorluk çıkarma söz konusu olmadan şapkamı da çıkararak normal başım açık şekilde devam ettim. Bu sırada daha önce ... kurslarından sınıf arkadaşım olan ..., şapkanın da çıkarılması uyarısına tepki göstererek kılık kıyafet yönetmeliklerinde şapka giyilemeyeceği hususunda bir kural bulunmadığını görevlilere hatırlattı. Bunun üzerine görevliler ...'ı kolundan tutarak girişte kendilerine ayrılan bölüme götürdüler. Bana herhangi bir şey söylememelerine rağmen arkadaşımın zorla götürüldüğünü görünce olayın benim yüzümden çıktığını düşünerek kendi isteğimle görevlilerin bulunduğu yere gittim. Görevliler ...'a hakarete varan ağır sözler söylediler. Bunun üzerine arkadaşım güvenlik görevlilerinin kendisini zorla alıkoyamayacağını, bu konuda ancak polisin yetkili olduğunu bildirdi. Ben bu sırada sadece olayın yatıştırılması hususunda gayret sarfettim. Benimle görevliler arasında herhangi bir tartışma olmadığı gibi, benim görevlilere herhangi bir şekilde zorluk çıkartmam da söz konusu olmamıştır. Kimlik vermemekte direnmem iddiası da doğru değildir. Zaten girişte kimlik kontrolü yapıldı. Talep edildiğinde yeniden kimliğimi ibraz ettim."

İşbu savunma tutanağı birlikte okundu ve imzalandı.

Savunma Hakkını Kullanan **Soruşturmacı**

TEBELLÜĞ BELGESİ

Ekte tarafıma hitaben kaleme alınmış ve üzerime atılı iddiaların yeraldığı savunmaya davet yazısını tebellüğ ettim. ...

Soruşturulan

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

Soruşturmacı: ...

Soruşturma Yapılan Öğrenci: ... Enstitüsü ... Anabilim Dalı ... Öğrencisi

Disiplin Suçu Tarihi: ...

Disiplin Soruşturmasına

Başlama Tarihi: ...

Soruşturmaya Esas Suç Konusu: Kılık kıyafet kurallarını ihlâl etmek; güvenlik görevlilerine görevlerini yapmakta zorluk çıkartmak; kimlik ibraz etmekte direnmek.

Soruşturma Safhaları:

1) ... Enstitüsü ... Anabilim Dalı ... Öğrencisi ...'nın "kılık kıyafet kurallarını ihlâl ettiği, güvenlik görevlilerine görevlerini yapmada zorluk çıkardığı, kimlik ibraz etmekte direndiği", ... tarih ve ..., ..., ... ve ... imzalı tutanakla tesbit edilmiş ve tutanak ... Üniversitesi Rektörlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı yazıları ile ... Enstitüsü'ne bildirilmiştir.

2) ... Enstitüsü'nün ... tarih ve ... sayılı yazılarıyla öğrenci hakkında soruşturma açılmış ve ... soruşturmacı olarak atanmıştır.

3) ... tarihli savunmaya davet yazısı hazırlanmış, Enstitü sekreterliğinden alınan öğrencinin telefonu ile öğrenciye ulaşılmış ve davet yazısını tebellüğ etmesi için öğrenci davet edilmiştir.

4) ..., ... günü savunmaya davet yazısını tebellüğ etmiştir.

5) Öğrenci savunmaya davet yazısına icabet ederek ... günü savunmasını yapmıştır.

Savunmanın Özeti:

... yaptığı savunmada üzerine atılı iddiaları reddetmiş, yapılan uyarı üzerine tamamen başı açık olarak (şapkasını da çıkararak) kampüs alanına girdiğini; güvenlik görevlileri ile tartışanın kendisi değil, şapkasının çıkarılması konusundaki uyarı üzerine bu uygulamanın yasal olmadığını ileri sürerek olaya karışan, ...'dan arkadaşı ... Enstitüsü öğrencisi ... olduğunu ifade etmiştir. ..., ayrıca ...'a görevlilerin çok kötü davrandıklarını, hakaret ettiklerini de belirtmiştir.

Sonuç ve Kanaatimiz :

Yaptığımız soruşturma neticesinde ... Enstitüsü ... Anabilim Dalı ... öğrencisi ...'nın hakkında iddia edilen

1. "... tarihinde ... Kampüsü girişinde kılık kıyafet kurallarını ihlâl ettiği";

2. "güvenlik görevlilerine görevlerini yapmada zorluk çıkardığı" ve

3. "kimlik ibraz etmekte direndiği"

iddialarının hiç birinin gerçekleri yansıtmadığı anlaşılmıştır. Şöyle ki;

1. Adı geçen öğrenci, ... Üniversitesi mezunu olup, ... Enstitüsü'nde lisansüstü eğitim yapmaktadır. Yapılan araştırmada öğrenim hayatı boyunca derslere kılık kıyafet kurallarına uygun olarak girdiği; bu hususta bu güne kadar herhangi bir takibata uğramadığı; olay günü öğretim yılının başlangıcı olması sebebiyle kıyafet denetimi konusunda özel bir hassasiyetin

bulunması ve şapka giymesi nedeniyle görevliler tarafından uyarıldığı; ancak uyarıya icabet ederek şapkasını da çıkararak kampüs alanına girdiği tesbit edilmiştir.

2. ... ile güvenlik görevlileri arasında sadece "şapka"ya yönelik müdahale ile ilgili kısa bir tartışma dışında herhangi bir hukuka aykırılık ihtiva eden tartışma olmamıştır. Görevlilerin tuttuğu tutanaktan da anlaşılacağı gibi "yakışıksız" tartışma görevlilerle ... arasında yaşanmıştır.

3. Öğrencinin kimlik ibraz etmekte direndiği iddiası da doğru değildir. Nitekim Soruşturma dosyasında kimliğinin fotokopisi tutanağa ekli olarak tarafıma sunulmuştur.

Açıklanan sebeplerle üzerine atılı iddialar, yapılan soruşturma neticesinde sabit bulunmayan ... Enstitüsü, ... Anabilim Dalı ... öğrencisi ... hakkında herhangi bir ceza teklifine yer olmadığı hususunu saygılarımla arz ederim. ...

Soruşturmacı

EK: 3

...

... Üniversitesi ... Fakültesi ...Sınıf

... No' lu öğrencisi

İLGİ: ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığının ... tarih ve ... sayılı yazıları

İlgi yazı eki, ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları ile "... ilinde ... örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ... günü ...'te yakalandığınızın, ... günü sevkedildiğiniz ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hz. ... sayısına kayden serbest bırakıldığınızın Rektörlüğümüze bildirildiği ve hakkınızda ... örgütünün mensubu olduğunuz, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğunuz, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğünüz gerekçesiyle soruşturma açılması istenmiştir.

İlgi yazı ile yukarıda belirtilen iddiaların aydınlatılması amacıyla disiplin soruşturması açılmış ve şahsım soruşturmacı olarak tayin edilmiştir.

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin 16. Maddesi disiplin soruşturmaları ile ilgili olarak öğrencinin savunma hakkını düzenlemektedir. Söz konusu madde çerçevesinde savunmanızı yapmak üzere ... günü saat ... da Fakültedeki odamda bulunmanız, aksi takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş kabul edileceğiniz ve hakkınızda mevcut delillere dayanılarak soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle duyurulur.

Soruşturmacı

... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'na

İLGİ: Dekanlığınızın ... tarih ve ... sayılı yazıları

İlgi yazı eki, ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ...sayılı yazıları ile "... ilinde ... örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ... günü ...'te yakalandığı, ... günü sevk edildiği ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hz. ... sayısına kayden serbest bırakıldığı", ... Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı "GİZLİ" yazılarıyla Rektörlüğümüze bildirilen ve hakkında ... örgütünün mensubu olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğü gerekçesiyle soruşturma açılan ... Sınıf ... No'lu öğrencisi ... ile ilgili olarak;

1.Örgüt bağlantısı ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgelerin örneklerinin,

2. ...'ye gidişi ile ilgili isbat vasıtalarını,

3. Öğrencinin polis ve savcılık ifadelerinin örneklerinin

tarafıma tevdiini ve 15 günlük soruşturmayı tamamlama sürem dikkate alınarak meydana gelebilecek gecikmeye karşılık tarafıma ek süre verilmesini saygıyla arz ederim.

Soruşturmacı

... ÜNİVERSİTESİ ... FAKÜLTESİ DEKANLIĞI'NA

İLGİ: **1.** Dekanlığınızın ... tarih ve ... sayılı yazıları

2. Dekanlığa hitaben yazdığımız ... kayıt no'lu ...tarihli yazımız.

İlgi 1 yazı ile "...ilinde ... örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ... günü ...'te yakalandığı, ... günü sevk edildiği ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hz. ... sayısına kayden serbest bırakıldığı", ... Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı "GİZLİ" yazılarıyla Rektörlüğümüze bildirilen ve hakkında ... örgütünün mensubu olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğü gerekçesiyle ... Sınıf ... No'lu öğrencisi ... ile ilgili olarak soruşturma açılmış ve şahsım soruşturmacı olarak tayin edilmiştir.

İlgi 2 yazı ile somut delil oluşturması açısından öğrencinin,

1.Örgüt bağlantısı ile ilgili olarak gerekli bilgi ve belgelerin örneklerinin,

2. ...'ye gidişi ile ilgili isbat vasıtalarını,

3. Öğrencinin polisve savcılık ifadelerinin örneklerinin

tarafıma tevdiini talep etmiştim.

Adı geçen öğrenci, ... tarihli savunmasında hakkındaki iddiaları tamamen reddetmiştir.

Öğrenci ile ilgili bir kanaate varılması için ... de talep ettiğim belgelerin incelenmesi lüzumu vardır. Herhangi bir delil yokken salt iddialara dayanarak kanaate varılması mümkün bulunmamaktadır. Bu arada soruşturmanın belli bir sürede tamamlanması zarureti bulunmaktadır.

Açıklanan sebeplerle, soruşturmanın tamamlanabilmesi için ... tarihli yazımızla talep ettiğimiz belgelerin suretlerinin ... Valiliğinden tekraren talep edilmesi hususunu ve geçecek süre dikkate alınarak soruşturma için ek süre verilmesini saygıyla arz ederim. ...

Soruşturmacı

...

... Üniversitesi ...Fakültesi ... Sınıf ... No' lu öğrencisi

İLGİ: **1.** ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığının ... tarih ve ... sayılı yazıları

2. ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları

İlgi (1) yazı ile hakkınızda "... örgütünün mensubu olduğunuz, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğunuz, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğünüz" gerekçesiyle soruşturma açılmış; şahsım soruşturmacı olarak tayin edilmiştir.

İlgi (2) yazı eki ile ... tarihli Polise verdiğiniz ifade ve diğer belgeler tarafımıza ulaştırılmıştır.

Bu belgeler ışığında ikinci defa savunmanızın alınması lüzumu hissedilmiştir. Bu amaçla savunmanızı yapmak üzere ... günü saat ... da Fakültedeki odamda bulunmanız, aksi takdirde savunma hakkınızdan vazgeçmiş kabul edileceğiniz ve hakkınızda mevcut delillere dayanılarak soruşturma raporu düzenleneceği hususu önemle duyurulur.

Soruşturmacı

TUTANAK

Hakkında ... Üniversitesi. ... Fakültesi Dekanlığının ... tarih ... sayılı yazıları ile "... ilinde ... örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ... günü ...'te yakalandığı, ... günü sevkedildiği ... Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hz. ... sayısına kayden serbest bırakıldığı Rektörlüğümüze bildirilen ve hakkınızda ... örgütünün mensubu olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğü" gerekçesiyle soruşturma açılan ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Sınıf ... No' lu öğrencisi ..., ...'de kendisine tebliğ edilen savunmaya davet yazısına istinaden ... Pazartesi günü saat ... da Fakültedeki soruşturmacı odasında bulunmuştur.

Öğrenciye hakkındaki iddialar okunmuş ve savunması sorulmuştur.

Soruşturmacı

SAVUNMA TUTANAĞI

... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığının ... tarih ve ... sayılı yazıları ile hakkında ... örgütünün mensubu olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğü" gerekçesiyle soruşturma açılan ... Üniversitesi ...Fakültesi ... Sınıf ... No' lu öğrencisi **...**'ın, ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları eki ile ... tarihli Polise verdiği ifade ve diğer belgelerin tarafımıza ulaştırılması üzerine ikinci defa savunmanızın alınması lüzumu hissedilmiş; bu amaçla savunmanızı yapmak üzere ... günü saat ... da ikinci savunması alınmıştır.

...'a polise verdiği ifade okunarak savunması sorulmuştur.

"Bu ifadeler gerçeği yansıtmamaktadır. Ben hayatımda hiç yurt dışına çıkmadım. Dolayısıyla da ...'de hiç bulunmadım. Emniyetçe hazırlanmış, içinde ne yazdığını bilmediğim kağıtları hem eşimin altı aylık hamile bir halde göz altında bulunması ve maddi manevi cebir görmesi, hem bana yönelik maddi manevi cebirden dolayı okumadan imzaladım. ... yazından itibaren ...'de bir buçuk yıl kalmış olmam madden mümkün değil bu tarihlerde bir süre ...'da lokantacılık da yaptım. Bu tarihlerde Türkiye'de bulunduğumu ispatlayacak belgeleri iki hafta sonra kayıt yenilemeye geldiğim de sunabilirim. Belirtilen örgütle hiçbir ilişkim yoktur".

Bu savunma tutanağı birlikte okunup imzalandı.

Soruşturulan **Soruşturmacı**

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

SORUŞTURMACI: ...

SORUŞTURMASI YAPILAN: ..., ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Sınıf, ... No' lu öğrencisi

DİSİPLİN SUÇUNU ÖĞRENME TARİHİ : ...

DİSİPLİN SORUŞTURMASINA BAŞLAMA TARİHİ:. ...

SORUŞTURMAYA ESAS SUÇ KONUSU: "... ilinde ... örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonda ... günü ...'te yakalandığı, ... günü sevk edildiği ...Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Hz. ... sayısına kayden serbest bırakıldığı", ...Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı "GİZLİ" yazılarıyla Rektörlüğümüze bildirilen ve hakkında ... örgütünün mensubu olduğu, örgüt adına eylem ve faaliyette bulunduğu, illegal yollardan ...'ye geçerek burada askeri ve siyasi eğitim gördüğü"

DELİLLER **:** ... Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı "GİZLİ" yazıları; ... Valiliği Emniyet Müdürlüğü'nün ... tarih ve ... sayılı yazıları ve eki ... İl Jandarma Komutanlığı'nın ... tarihli GİZLİ yazıları eki ...'ın ifade tutanağı sureti ve ...'ın ... tarihli ... Emniyet Müdürlüğünde verdiği ifade tutanağı sureti.

SORUŞTURMA SAFHALARI:

1. Yukarıda belirtilen iddiayı soruşturmak üzere ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazılarıyla soruşturmacı olarak görevlendirildim. (Ek 1)

2. Yazıyı ... de tebellüğ ettim. ... günü Dekanlığa yazı yazarak tarafıma ulaştırılan belgelerin soruşturmayı yapabilmem için yeterli olmadığından bahisle gerekli evrakın tarafıma tevdiini ve buna bağlı olarak ek süre talep ettim. (Ek 2)

3. ... tarihli diğer bir yazı ile elimdeki belgeler ışığında adı geçen öğrencinin savunmasını alabilmek amacıyla öğrenciyi savunmaya davet ettim. Öğrenci bu yazıyı ... de tebellüğ etti. (Ek 3)

4. ... savunmaya davet yazıma icabet ederek ... de savunmasını verdi. Savunmasında özetle, hakkındaki bütün iddiaları reddetti.(Ek 4)

5. Dekanlığa yazdığım yazıya herhangi bir cevap alamama üzerine soruşturma süresinin tamamlanmasına yakın ... tarihli ikinci bir dilekçe ile Fakülte Dekanlığından hem yeni bir ek süre talep ettim, hem de ilk dilekçemdeki talebimi tekrarladım. (Ek 5)

6. ... tarih ve ... sayılı ... Üniversitesi ...Fakültesi Dekanlığı yazısı ile ek süre talebim uygun görüldü. (Ek 6)

7. ... Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları eki ile ...'ın ... tarihli Polise verdiği ifade ve diğer belgeler ... de tarafıma ulaştırılmıştır. (Ek 7)

8. Bunun üzerine öğrencinin ikinci defa savunmanızın alınması lüzumu hissedilmiş; bu amaçla ilanen duyuru yapılarak öğrencinin savunmaya davet yazısını tebellüğ etmesi istenmiş ve kendisine ... tarihli yazımız tebliğ edilerek ikinci savunması istenmiştir. (Ek 8)

9. Öğrenci, ... günü saat ... da ikinci savunmasını yapmıştır. Savunmasında iddiaları reddederek polisteki ifadesinin baskı altında alındığını belirtmiş; yurtdışında olmadığını

kanıtlayacak belgeleri ... Öğretim Yılına ait ders kaydını yaptırmaya geldiğinde sunacağını belirtmiştir. (Ek 9)

DEĞERLENDİRME VE SONUÇ:

..., ... Emniyet Müdürlüğü'ne verdiği ve altında imzası bulunan ... tarihli ve 9 (dokuz) sayfadan oluşan ifadesinde, açıkça, yasadışı ... örgütü üyesi olduğunu ve ... ile ... tarihleri arasında ...'de örgüt adına faaliyette bulunduğunu ifade etmiştir. Öğrenci savunmasında iddiaları reddetmekle beraber, ... ve ... tarihleri arasında Türkiye'de olduğunu ispatlayacak belgeleri sunacağını belirtmesine ve ders kayıt formlarının doldurulması süresi dolduktan sonra bir hafta daha beklememize rağmen tarafımıza, ifade ettiği belgeleri ulaştırmadığı gibi, yaptığımız araştırmaya göre ders kaydını da yaptırmamıştır.

Öğrencinin yasadışı ... örgütü üyesi olması, Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğinin "Kanun dışı kuruluşlara üye olmak, bu kuruluşlar adına faaliyet yapmak" fiilini düzenleyen 10/(e) bendi uyarınca "YÜKSEKÖĞRETİM KURUMUNDAN ÇIKARMA" cezasını gerektirmektedir. Danıştay'ın uygulaması da bu yöndedir. (Ek 10)

Uygun mütalaa olunur. ... **Soruşturmacı**

EK: 4

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN:

...; ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü Öğretim Üyesi

SORUŞTURMACILAR:

..., ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü Öğretim Üyesi (Başkan)

..., ...Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü Öğretim Üyesi

..., ... Üniversitesi ...Fakültesi Öğretim Üyesi

SORUŞTURMA KONUSU:

Derslerde öğrencileri aşağılamak, hakaret edip sınıftan atmak; yazılı ve sözlü sınavlarda adil davranmamak; öğrencilere hukuka aykırı cezalar uygulamak; bölüm başkanına tehditkar ifadeler kullanmak ve bölümde huzursuzluğa neden olmak

SORUŞTURMA ONAYI:

... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları

DELİLLER:

1. ...Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü öğrencisi ...'ın ... ve ... tarihli yazılı şikayeti üzerine ... hakkında "**öğrenciye hakaret, görevi kötüye kullanma ve öğrenim özgürlüğünü engellemek**" iddiasıyla açılan ve sonuçta Hukuk Müşavirliği'nin ... tarih ve ... sayılı yazısı üzerine ...'a **herhangi bir disiplin cezasının verilmesinin uygun olmadığı kararı** verilen disiplin soruşturması dosyası ve ekleri,

2. ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü öğrencilerine ait çeşitli sınav evrakı,

3. ...'ın... tarihli dilekçesi,

4. ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölümü sözlü sınavlarının komisyonca yapılmasını öngören ... tarihli ... sayılı ... Fakültesi Yönetim Kurulu kararı,

5. ...Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nca bir öğretim yılı uygulanan ve sağlıklı sonuçlara ulaşılamadığı düşünülerek bir daha uygulanmayan ve katılan ... öğrenciden ... hakkında sadece olumsuz ifadelerin yer aldığı ... öğrenciye ait öğretim elemanı değerlendirme formu,

6. ... Üniversitesi ... Fakültesi ... Bölüm başkanı ...'in ... tarihli yazısı üzerine, ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları ile ... hakkında "**bölümde huzursuzluk yarattığı**" iddiasını incelemekle (soruşturmakla) ... başkanlığında görevlendirilen komisyonun "**dosyanın işlemden kaldırılması talepli**" bila tarih ve sayılı raporu,

7. ...'ın **gösterdiği hoşgörü ve anlayış nedeniyle kutlandığı** ... tarih ve ... sayılı ...Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı yazısı

8. Bir öğrenci velisi tarafından Rektörlük makamına hitaben yazıldığı zannedilen isimsiz ve imzasız "... Bölümünde öğrencilere baskı uygulandığı, öğrencilerin sindirildiği, ... yıldır sürekli sistem değiştirildiği, öğrencilerin çok başarısız oldukları" iddialarını havi dilekçe,

9. ... girişli ... Bölümü öğrencisi ...'nın ders geçme ve sınav sisteminin ve ...'ın hakaret ve küçük düşürücü hareketlerinin şikâyet konusu edildiği ... tarihli dilekçesi

10. ... girişli ... Bölümü öğrencisi ...'ın ...'ın tehdit ve aşağılayıcı hareketlerinin ve ... adlı öğrenciye tek ayak üstünde durma cezası verildiği hususunun şikâyet konusu edildiği **...** tarihli dilekçesi

11. ...girişli ... Bölümü öğrencisi ...'ün ...'ın derslerinde psikolojisinin bozulduğu iddiasını havi ... tarihli dilekçesi

12. ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... hakkında soruşturma açılması ve derslerine başka bir öğretim üyesinin görevlendirilmesini Rektörlükten talep eden ... tarih ve ... sayılı yazıları

SORUŞTURMANIN SAFAHATİ:

1. ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı soruşturma onayı ve görevlendirilme yazısı üzerine toplanan komisyonumuz Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurları Disiplin Yönetmeliği'nin 24. maddesi uyarınca hakkındaki iddiaları da belirten ... tarihli davet yazısıyla ...'a yedi günden daha fazla bir süre vererek yazılı ve/veya sözlü savunmasını yapmak imkânı tanımıştır.

2. ..., ... tarihli 4 sayfalık savunma yazısını komisyonumuza sunmuştur.

3. Gerek dosyadaki iddialar ve gerekse savunma yazısında belirtilen hususlar doğrultusunda"şahit" sıfatıyla ... Bölümü öğrencileri ..., ..., ..., ... ve ...'un ifadelerinin alınmasına karar verilmiştir.

4. ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı aracılığıyla yaptığımız davete icabet eden ...Bölümü öğrencileri ..., ..., ... ve ...; ... tarihinde hazır bulunarak komisyonumuza ifade vermişlerdir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

..., ... tarihinde yazılı olarak sunduğu savunmasında hakkındaki iddiaları reddederek, bunların gerçek dışı olduğunu ifade etmiş; iddialarla ilgili olarak şahit sıfatıyla öğrencilerin ifadelerine başvurulabileceğini soruşturma komisyonuna bildirmiştir. ..., savunmasında ... Bölümünü kazanan öğrencilerin son yıllardaki Üniversite Giriş Sistemi nedeniyle başarı durumları düşük olan öğrenciler olduklarını, ... Türkçe dil bilgisi kurallarını bile yeterince bilemediklerini, bu sebeple başarı oranının düştüğünü, öğrencilerin ise kolay yoldan geçmek arzusunda olduklarını, öğrenci-hoca ilişkisindeki problemlerin temelde bundan kaynaklandığını ifade etmiştir. ..., bu olumsuzluklara rağmen hiçbir öğrencisine hakaret etmediğini, hiçbir öğrenciye adaletsiz davranmadığını belirterek sözlü sınavların zaten komisyon önünde yapıldığını; yazılı sınav evrakının ise Dekanlıkta bulunduğunu söyleyerek, şimdiye kadar verdiği notlarla ilgili olarak yargı yoluna başvurulmamış olduğunu da vurgulamıştır. Geçen sene bir öğrenciye "tek ayak üstünde durma cezası verilmesi" olayı ile ilgili olarak ise bu olayın tamamen şaka niteliğinde, üstelik öğrencilerin talebi üzerine gerçekleşmiş espiri mahiyetinde bir davranış olduğunu, asla öğrencilere bu nevi ceza uygulamasının olmadığını beyan etmiştir. ..., bölüm başkanı ile ilgili iddiaların daha önce bir soruşturma konusu olduğunu; ancak netice olarak soruşturmaya değecek bir husus bulunamadığını belirtmiştir. ..., savunmasında sonuç olarak ... yıllık meslek hayatının son yılında karşılaştığı bu soruşturmaları ve başka bir Fakültede görevlendirilmiş olmasını üzüntü ve hayretle karşıladığını; bu durumun yakışıksız ve ard niyetli olduğunu ifade etmiştir.

ŞAHİT SIFATIYLA DİNLENİLEN ÖĞRENCİLERİN İFADELERİNİN ÖZETİ:

..., şahit olduğu ...'un tek ayak üstünde durma cezası ile cezalandırılması olayının şaka kastıyla yapılan bir hareket olduğunu, ...'ın öğrencilere herhangi bir hakaretine şahit olmadığını, kendisini disiplinli ve seviyeli bir öğretim üyesi olarak tanıdığını ifade etmiştir.

..., ...'ın derlerini çok ciddi işlediğini, ancak derslerde zaman zaman öğrenciyi küçük düşürücü tavırlarının olduğunu söylemiştir.

..., ...'ın çok başarılı bir öğretim üyesi olduğunu, ...'un tek ayak üstünde durma cezası ile cezalandırılması olayının, şaka kastıyla öğrencinin derse geç gelmesi nedeniyle öğrencilerin talebi üzerine yapılan bir hareket olduğunu ifade etmiştir.

..., daha önce şikâyet dilekçesi olmasına rağmen ...'ın derslerde başarısız öğrencileri sürekli eleştirmesine rağmen hakaret etmediğini ve sınavlarda da adaletsiz davrandığını düşünmediğini; özellikle ... öğretim yılında ...'ın daha anlayışlı ve güleryüzlü olduğunu belirtmiştir.

İDDİALARIN VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

... hakkında soruşturma açılmasına neden olan iddia "**derslerde öğrencileri aşağılamak, hakaret edip sınıftan atmak; yazılı ve sözlü sınavlarda adil davranmamak; öğrencilere hukuka aykırı cezalar uygulamak; bölüm başkanına tehditkar ifadeler kullanmak ve bölümde huzursuzluğa neden olmak**" iddialarıdır

1. Herşeyden önce söz konusu iddia ile ilgili komisyonumuza sunulan evrakın büyük bir bölümü ... hakkında daha önce yürütülen iki soruşturma dosyasında yer alan belgelerdir. Bunlardan ... Bölümü öğrencisi ...'ın ... ve ... tarihli yazılı şikayeti üzerine "öğrenciye hakaret, görevi kötüye kullanma ve öğrenim özgürlüğünü engellemek" iddiasıyla açılan soruşturmada ortada tatsız bir hadise bulunmakla birlikte iddia edilen hususların gerçekleşmediği sonucuna ulaşılmış ve Hukuk Müşavirliği'nin ... tarih ve ... sayılı yazısı üzerine ...'a herhangi bir disiplin cezasının verilmesinin uygun olmadığına karar verilmiştir. ...'ın bölüm başkanı ... ile aralarında cereyan eden olayların incelenmesi ile görevlendirilen ... başkanlığındaki komisyon sonuçta herhangi bir disiplin suçuna rastlamayarak Dekanlıktan "dosyanın işlemden kaldırılmasını" talep etmiş; ... bu soruşturma çerçevesinde gösterdiği hoşgörü ve anlayış nedeniyle ...Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile kutlanmıştır.

2. Rektörlük makamına hitaben yazıldığı ve bir öğrenci velisine ait olduğu zannedilen "... Bölümünde öğrencilere baskı uygulandığı, öğrencilerin sindirildiği, ...yıldır sürekli sistem değiştirildiği, öğrencilerin çok başarısız oldukları" iddialarını havi **dilekçe isimsiz ve imzasız**dır. Disiplin soruşturmalarında genel yaklaşım isimsiz ve imzasız dilekçelerin dikkate alınmaması yönündedir. Kaldı ki söz konusu dilekçede hiçbir somut iddiaya yer verilmediği gibi "sürekli sistem değiştirildiği" iddiasıyla, dilekçede açıkça ismi zikredilmeyen ... dışında başka makamlar da suçlanmaktadır.

3. Dosyada delil olarak sunulan ve ... Bölümü öğrencilerinden bir kısmının ... hakkında düşüncelerinin yer aldığı ... Üniversitesi Öğretim Elemanı Değerlendirme Formlarında öğrencilerin ... hakkında düşüncelerinin "ukala ve kibirli olduğu, öğrencilere yaklaşımının kötü olduğu" şeklinde yoğunlaştığı görülmektedir. Ancak delil olarak sunulan formlar katılan ... öğrenciden sadece ...ine aittir. Bunların hiçbirinde de ...'ın öğrencilere hakaret ettiği, adaletsiz davrandığı, hukuka aykırı cezalar verdiği yolunda bir iddia bulunmamaktadır. Kaldı ki bu uygulama ... Fakültesi Dekanlığı'nca ... öğretim yılında uygulanmış ve sağlıklı sonuçlara ulaşılamadığı düşünülerek bir daha uygulanmamıştır. Delil

olarak sunulan formlarda öğrencinin ...'ın kişilik özellikleri ile ilgili kendi subjektif düşüncelerinin bulunması, bunların hiçbirinin disiplin suçunu oluşturmaması sebebiyle diğer formların incelenmesine gerek duyulmamıştır.

4. ... hakkında şikayette bulunan öğrencilerin tamamı 6-7 yıllık ... öğrencilerdir. Ancak bu öğrenciler "hakaret" ve adaletsiz davranma" iddialarını somut hiçbir olay ya da işleme dayandırmamışlardır. İfadesine başvurduğumuz öğrencilerin hiçbirisi ...'ın hakaretine şahit olmadıklarını ifade etmiştir. Hatta dosyada delil olarak şikayet dilekçesi sunulan ... dahi komisyonumuza verdiği ifadesinde ...'ın derslerde başarısız öğrencileri sürekli eleştirmesine rağmen hakaret etmediğini ve sınavlarda da adaletsiz davrandığını düşünmediğini; özellikle ... öğretim yılında ...'ın daha anlayışlı ve güleryüzlü olduğunu belirtmiştir. ...'ın sınavlarda adaletsiz davrandığına ilişkin de somut herhangi bir delile rastlanılmamıştır. ...'ın derslerinde bir türlü başarılı olamadıklarını iddia eden öğrenciler notları dava konusu etmemişlerdir. Bu güne kadar ilân edilen notların dava konusu edilmemiş olması "adaletsiz davranma" iddiasını mesnetsiz bırakmaktadır.

5. ...'ın hukuka aykırı ceza vermesi ile ilgili tek somut örnek ...'un tek ayak üstünde durma cezası ile cezalandırılması olayıdır. Komisyonumuzun yaptığı soruşturmada alınan ifadeler doğrultusunda olay, başarısız bir öğrenci olarak bilinen ve şu an okulu bırakmış olan ...'un 10.20 de başlayan bir derse 10.45 gibi gelmesi üzerine onu derse kabul eden ...'ın şaka kastıyla arkadaşınıza ne ceza verelim demesi üzerine sınıfın "tek ayak üstünde durma cezası verelim" önerisi ile cereyan etmiş espiriden ibarettir. Olaya şahit olanların "şaka" olduğu konusunda ittifak ettikleri bu olayı dahi şikâyet konusu eden öğrencinin diğer iddiaları da bu sebeple "şüpheli" telâkki edilmiştir.

6. Bölüm başkanını tehdit etmek ve bölümde huzursuzluk yaratmak iddiası yukarıda belirtildiği üzere ... başkanlığındaki bir komisyonca soruşturulmuş ve ceza vermeyi gerektiren bir durum tesbit edilmemiştir. Hatta uyumlu davranışı nedeniyle ..., Dekanlık tarafından da tebrik edilmiştir. Bu tarihten sonra söz konusu iddia ile ilgili olarak ne bölüm başkanından ne de bölümde herhangi bir öğretim üyesinden bir şikâyet vaki olmamıştır. Bu sebeple komisyonumuz ortada hiçbir yeni delil yokken, daha önce soruşturulan bir olayın, yeniden soruşturulmasına gerek duymamıştır.

SONUÇ:

Komisyonumuzca yapılan değerlendirme neticesinde temel sorunun Üniversiteye giriş sistemindeki sıkıntılar sebebiyle son yıllarda puan olarak daha düşük puanlı öğrencilerin ...Bölümü öğrencisi oldukları ve ... bu öğrencilerin aslında son derece zor bir eğitimi olan bu bölümde derslerde başarısız olmalarından kaynaklandığı tesbit edilmiştir. Başarısızlıklar öğrenciyi hukuka ve ahlaka aykırı yollarla ders geçme çabalarına itmekte ve bu durum öğrenci_öğretim üyesi ilişkilerini zaman zaman gerginleştirmektedir.

Dikkat edilecek olursa ... hakkında şikayette bulunan öğrenciler 6-7 yıldır bu bölümde eğitime devam eden veya bir kısmı da eğitimine ara vermiş olan öğrencilerdir. Ancak şikâyetçi öğrencilerin bir kısmı da dahil olmak üzere ifadesine başvurduğumuz öğrencilerin tamamı, ...'ın derslerini ciddi bir şekilde yürüten iyi bir öğretim üyesi olduğu hususunda birleşmektedirler. ... hakkında dile getirilen en büyük şikayet ise kendisinin "sert mizaçlı" oluşundan kaynaklanmaktadır. Ancak yapılan soruşturmada ... hakkında ileri sürülen "derslerde öğrencileri aşağılamak, hakaret edip sınıftan atmak; yazılı ve sözlü sınavlarda adil davranmamak; öğrencilere hukuka aykırı cezalar uygulamak; bölüm başkanına tehditkar ifadeler kullanmak ve bölümde huzursuzluğa neden olmak" iddiaları ile ilgili hiçbir somut delil tesbit edilememiştir.

Görüldüğü gibi ... hakkındaki **iddiaların hiçbiri subjektif değerlendirmelerden ve kanaatten öteye gitmemiş ve kesinlik kazanmamıştır. Hakkında soruşturma başlatılan kisiye müsned suçtan ceza verilebilmesi için suça konu cezanın kesin delillerle açık bir şekilde sübuta ermesi gerekmektedir.** Bu husus yargı kararları ile sabittir.

Açıklanan sebeplerle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği'nde düzenlenen herhangi bir disiplin suçu ya da benzerini işlediği tesbit edilemeyen ... hakkında herhangi bir disiplin cezası teklifine gerek duyulmadığı uygun mütalaa olunur.

Soruşturmacı **Soruşturmacı** **Soruşturmacı**

EK: 5

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN:

..., ... Üniversitesi ... Fakültesi Sekreteri

SORUŞTURMA KONUSU:

Maiyeti altındaki memurları kredi borçlarına kefil yapmak, söz konusu borcu ödememek suretiyle müşteki memurları mağdur etmek

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ :

Müşteki memurların sözlü şikâyeti üzerine ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... sayılı yazısı tarihi: ...

DELİLLER:

Müşteki memurlar ..., ..., ..., ... ve ...'ın yazılı ifadeleri ve ...'in iddiaların doğruluğunu kabul eden savunması

SORUŞTURMANIN SAFAHATİ:

1. ... Üniversitesi ... Fakültesi Sekreteri ...'in kredi borçlarına kefil yapmak ve sonra bu borcu ödememek suretiyle mağdur ettiği ...Üniversitesi ... Fakültesi'nde görevli ..., ..., ... ve ... ile ...Üniversitesi ... Meslek Yüksekokulu Sekreteri ... ve ... Üniversitesi ... Meslek Yüksekokulu memuru ...'la ilgili dekanlığımıza şifahi olarak yapılan şikayet üzerine Dekanlığımızın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile "disiplin amiri" sıfatıyla Fakültesi Sekreteri ...' den konuyla ilgili savunması istenmiştir.

2. ..., ... tarihli yazı ile Dekanlığımıza savunmasını yapmıştır.

3. Soruşturmaya ilişkin iddiaların tutanakla sabit olabilmesi maksadıyla şifahi şikâyette bulunan ve bu şikâyetlerde adı geçenlere ... tarih ve ... sayılı yazılar tebliğ edilerek şikâyetlerinin yazılı hale getirilmesi talep edilmiştir.

4. Müşteki memurlar ..., ..., ..., ... ve ..., ... hakkındaki iddialarını yazılı olarak dekanlığımıza sunmuşlardır.

5. Savunma ve iddialar büyük ölçüde uyuştuğu için ayrıca araştırma yapılması gereği duyulmamıştır.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

..., yaptığı savunmasında ...'ün ... Bankası'ndan aldığı VİSA kartının kefili olduğunu, bu kefalet nedeniyle ...'ün icra takibine uğradığını; ...'ın ... Bankası'ndan aldığı tüketici kredisine kefil olduğunu belirterek kredi taksitleri ödemelerinde de zaman zaman aksatma yaptığını; ...'ın ...bank'dan aldığı tüketici kredisine kefil olduğunu belirterek; bu kefalet nedeniyle ...'ın icra takibine uğradığını; ...'ın ... Bankası'ndan aldığı tüketici kredisine kefil olduğunu, ancak bu borcu kapadığını kabul etmiştir. ... ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını, ... ile yakın arkadaş olduğunu, onunla alışverişi bulunduğunu, ancak kendisi ile ilgili şikayeti olmayacağını düşündüğünü ifade etmiştir.

MÜŞTEKİ İFADELERİNİN ÖZETİ:

..., ... ile para alışverişi olduğunu, ancak şikayeti bulunmadığını ifade etmiştir.

..., ...'e kefil olması sebebiyle mağdur olduğunu kabul etmiş; kefil olanların mağdur olmamaları için borcunu ödeyene kadar ...'in emekli edilmesinin doğru olmayacağını söylemiştir.

..., ...'e kefil olması sebebiyle mağdur olduğunu belirterek sürekli bankadan uyarıldığını, borcun son üç aylık kısmının da ödenmediğini, bu sebeple çok huzursuz olduğunu ifade etmiştir.

..., ... Bankasından çekilen krediye ... ile birlikte kefil olduklarını; borcun son üç aylık kısmının da ödenmediğini, bu sebeple çok huzursuz olduğunu belirtmiştir.

..., ...'e kefil olduğunu, borcun ödenmemesi nedeniyle kendisine ihtarname geldiğini, dekanlığa yaptığı sözlü şikayet sonrası ...'in borcu kapattığını belirtmiştir.

..., ...'e kefil olduğunu, borcun ödenmemesi nedeniyle icra takibine uğradığını ve ...'in borcu yüzünden ...'den beri her ay maaşından ... milyon liranın kesildiğini ifade etmiştir.

İDDİALARIN VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

... hakkında soruşturma açılmasına neden olan iddia "maiyeti altındaki memurları kredi borçlarına kefil yapmak, söz konusu borcu ödememek suretiyle söz konusu memurları mağdur etmek" iddiasıdır

1. İddialar ile ...'in savunması uyuşmaktadır. Başka bir ifade ile ..., memurları kredi borçlarına kefil yaptığını ifade etmekte, bu borçlardan bir kısmı sebebiyle memurların icra takibine uğradığını, mağdur olduğunu kabul etmekte ve bu durumu "yaşana ekonomik krizin göstergesi" olarak göstermektedir.

2. Bir kamu görevlisinin borçlanması ve bu borçlarına kamu görevlisi arkadaşlarını kefil yapması tabiidir. Ancak kefil olan kişiler ile amir-memur ilişkisinin bulunması, başka bir ifadeyle amirin maiyetinde bulunan, hiyerarşik bakımdan kendi altında olan hele hele sicil amiri olduğu memurları borçlarına kefil yapması asla yakışık alan bir durum olarak kabul edilemez

3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 29. maddesinde iş sahiplerinden memurun para istemesi, borç alması açıkça yasaklanmış; 10. maddede ise amirin maiyetindeki memurdan şahsi menfaat temin edemeyeceği, borç alamayacağı açıkça ifade edilmiştir.

4. ..., maiyetindeki memurları açıkça kabul ettiği fiili ile kredi borçlarına kefil yapmış ve bu borçları ödememek suretiyle onları mağdur etmek suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10. maddesi ile getirilen "maiyetindeki memurdan hususi menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz" hükmüne aykırı davranmıştır.

SONUÇ:

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği'nde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 10. maddesi ile getirilen "maiyetindeki memurdan hususi menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz" hükmüne aykırı davranış bu açıklıkla öngörülmemiştir. Ancak aynı yönetmeliğin 12. maddesi "Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil

ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir" hükmünü taşımaktadır.

...'in maiyetindekilerden borçlandırdığı açık olduğuna göre bu fiilin, öngörülmemiş disiplin suçları ile ilgili 12. madde kapsamında "iş sahiplerinden veya öğrenciden borç istemek veya almak" fiili ile bire bir uyuştuğu ve bu sebeple fiilin karşılığı olarak Yönetmeliğin 9/(p) ve 12. maddeleri uyarınca "kademe ilerlemesinin durdurulması cezası" ile tecziyesinin uygun olacağı; fiilin ağırlığı, mağdurların öğrenciden öte maiyeti altındaki memurlar olması nedeniyle iyice yakışıksız olması nedeniyle 16. maddenin (iyi halin değerlendirilmesi) uygulanmasının da uygun olmayacağı kanaatindeyim.

Soruşturmacı

EK: 6

... MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: ... tarih ve ... sayılı yazınız.

İlgi yazınızla hakkında soruşturma açıldığı bildirilen Yüksekokulunuz öğretim görevlisi ...'un durumu ile gerekli hukuki araştırmayı yapabilmek ve yoğun ders temposu nedeniyle savunmasını almak için kendisine ulaşmaktaki zorluklar sebebiyle soruşturmanın tamamlanabilmesi için tarafıma ek süre verilmesini arz ederim.

Soruşturmacı

... MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: ... tarih ve ... sayılı yazınız.

İlgi yazınızla hakkında soruşturma açıldığı bildirilen Yüksekokulunuz öğretim görevlisi ...'un durumu ile gerekli hukuki araştırma yapılmış ve ekte rapor halinde sunulmuştur.

Bilgilerinize arz ederim.

Soruşturmacı

R A P O R

1. ... Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi ... hakkında ... Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazıları ile "belge saklayarak ve yanlış beyanda bulunarak düzeltilmiş yaşını sakladığı; bundan amacının da yaş haddinden emekliliğe sevkinden korunmak olduğunun tahmin edildiği" gerekçesiyle disiplin soruşturması açılması istenmiştir.
2. ... Meslek Yüksekokulu'nun ... tarih ve ... sayılı yazıları ile adı geçen hakkında soruşturma açıldığı ve şahsımın soruşturmacı olarak tayin edildiği tarafıma bildirilmiştir.
3. Yapılan araştırma ve ...'un sözlü savunması sonucunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:
    a. ... hakkında ileri sürülen iddiaları desteklemek üzere tarafıma ulaştırılan belgeler bir nüfus kayıt örneği, akademik bilgi kartı ve nüfus cüzdanı fotokopisidir. Bu belgelerden nüfus kayıt örneğinde (ki daha sonra ... tarafından da tarafıma sunulan **(ek-1)** daha geniş içerikli nüfus kayıt örneğinde de durum aynıdır) ...'un ... de yani ... yaşında iken yaş tashihi konusundaki yargı kararı ile doğum tarihini ... iken ... olarak düzelttirdiği görülmektedir. .... Akademik bilgi kartında ise ..., doğum tarihi ... tarihini yazmakla birlikte yanına "tashih" şerhini de düşmüştür. Kaldı ki yine ... tarafından sunulan emeklilik kesintilerini gösteren belgede **(Ek-2)**, doğum tarihinin son iki rakamı ile başlayan emekli sicil nosu (...) bazı resmi belgelerde hala ... tarihinin kullanıldığını da göstermektedir. Bütün bu belgelerden ...'un "yaşı ile ilgili olarak belge sakladığı, yanlış beyanda bulunduğu" iddiası gerçekçi bulunmamıştır.
    b. ... ile ilgili ileri sürülen "amacının yaş haddinden emekliliğe sevkinden korunmak olduğu" iddiası ise mevcut emeklilik mevzuatımız karşısında geçersiz bir iddiadır. Zira Emekli Sandığı Kanunu'nun 105. maddesi şu şekildedir:

        "Madde 105 - Bu kanunun iştirakçilere ait çeşitli hükümlerinin tatbikında; emeklilik hakkı tanınan bir vazifeye ilk defa tayin sırasında kurumlara gösterilen nüfus hüviyet cüzdanlarında yazılı doğum tarihleri, eğer 18 yaşını tamamladıktan sonra yaş düzeltilmesi yapılmış ise 18 yaşının doldurulması tarihindeki doğum tarihleri, dul ve yetimler hakkındaki hükümlerinin uygulanmasında da,dul ve yetim aylıklarına veya (Toptan ödeme) ye hak kazanıldığı tarihlerde bunların kayıtlı bulundukları nüfus idarelerindeki doğum tarihleri esas tutulur."

Bu hüküm karşısında emeklilik hakkı bakımından ...'un 18 yaşından sonra yapmış olduğu yaş tashihinin dikkate alınmayacağı; emeklilik bakımından doğum tarihi olarak ... tarihinin göz önünde bulundurulacağı açıktır.

    c. Buna karşılık İdarenin emeklilik işlemlerinin başlatılması hususunda kamu görevlisinin 65 yaşını doldurmasını beklemesi zorunlu değildir. Emekli sandığı kanunu'nun Ek 5. Maddesi şu şekildedir:

        "Ek Madde 5 - (28/2/1959-7242 sayılı Ek Kanunun 1 inci maddesi hükmü olup ek madde olarak numarası teselsül ettirilmiştir.)

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanuniyle gerek istek üzerine ve gerekse kurumlarınca lüzum görüldüğünde re'sen emekliye sevk için kabul edilen (25) yıl fiili hizmet müddeti (30) yıla çıkarılmıştır.

Mezkür kanunun bu hükümle alakalı 39 uncu maddesinin (B) ve (Ç) fıkraları ile 62 nci maddesinin (A) fıkrasında (25) yıl olarak gösterilen müddetler (30) yıl olarak değiştirilmiştir."

Buna göre idare "lüzumu üzerine" (gerekçesini göstererek) 30 hizmet yılını dolduran kamu görevlilerini re'sen emekliye sevkedebilecektir.

SONUÇ: Yukarıda açıklanan sebeplerle ... ile ilgili iddialar yürürlükteki mevzuat karşısında disiplin soruşturması açılmasını gerektirir nitelikte görülmemiştir. Bu bakımdan ilgili hakkında herhangi bir ceza teklifine gerek olmadığı kanaatimi saygıyla arz ederim.

Soruşturmacı

EK: 7

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN:

..., ...Üniversitesi ... Fakültesi Sekreteri

SORUŞTURMA KONUSU:

... isimli öğrencinin kaydının askerlik durum belgesi istenmeden yapılması; bu konuda bilgi ve belge isteyen askerlik şubesi yazısının dekan ve dekan yardımcılarına sunulmadan öğrenci işlerine yönlendirilerek, cevaben yanlış belgenin askeri makamlara gönderilmesine neden olunması; bu konudaki ikinci yazıya ise hiç cevap verilmemesi.

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ :

...Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı üzerine ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... sayılı yazısı tarihi: ...

DELİLLER:

T.C. Milli Savunma Bakanlığı ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı; T.C. Milli Savunma Bakanlığı ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı; ...Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı eki Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ve bu yazının eki T.C. Milli Savunma Bakanlığı ..., ...Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı

SORUŞTURMANIN SAFAHATİ:

1. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ve bu yazının eki T.C. Milli Savunma Bakanlığı ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile **... Üniversitesi ... Fakültesi ... No'lu öğrencisi ...'ın 1111 sayılı Kanun uyarınca kayıt esnasında Dekanlığa askerlik durum belgesi ibraz etmesi gerektiği; Şubesinden böyle bir belge almadığı; eğer kayıt esnasında böyle bir belge ibraz etmişse** (sahte olup olmadığının incelenmesi amacıyla) **... Fakültesi Dekanlığı'ndan** (... tarih ve ... sayılı yazı ile) **bu belgenin talep edildiği; dekanlıktan öğrenci durum belgesinin gönderildiği; teyyiden** (... tarih ve ... sayılı yazı ile) **doğru belgenin gönderilmesinin istendiğ, ancak bu yazıya cevap alınamadığı** iddiası ...Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile ... Fakültesi Dekanlığı'na bildirilmiş ve konunun soruşturulması talep edilmiştir.

2. Yapılan araştırma sonucu ... Üniversitesi ... Fakültesi ... No'lu öğrencisi ...'ın kaydının askerlik durum belgesi istenilmeden usulsüz olarak yapıldığı anlaşılmış ve usulsüz kayıt işleminden sorumlu olan fakülte sekreteri ... hakkında, ...Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarihi ve ... sayılı yazısı ile "**...'ın kaydının askerlik durum belgesi**

istenilmeden usulsüz olarak yapıldığı; gizli kaşeli ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısını dekan ya da dekan yardımcılarına sunmadan öğrenci işlerine yönlendirerek yanlış cevap verilmesine yol açtığı; ... tarih ve ...sayılı ikinci yazının ise cevapsız bırakılmasına yolaçtığı iddiası" ile disiplin soruşturması açılmış ve komisyonumuz soruşturmayı yapmakla görevlendirilmiştir.

3. ... tarihinde fakülte sekreteri ...'e iddialar yazılı olarak tekrarlanarak kanuni savunma hakkı tanınmıştır. ...'in ... tarihli dilekçesi üzerine konuyla ilgili bütün belgelerin fotokopileri de kendisine teslim edilmiştir.

4. ..., ... tarihinde savunmasını yazılı olarak komisyonumuza sunmuştur.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

..., yaptığı savunmasında **öğrencinin kaydının askerlik durum belgesi alınmadan yapılmasından öğrenci işleri memurunun ve öğrenci işleriyle ilgili dekan yardımcısının sorumlu olduğunu; "gizli" kaşeli ... tarih ve ... sayılı yazıyı dekan yardımcısının o gün okulda olmaması ve önemli olması nedeniyle öğrenci işlerine havale ettiğini; yanlış cevap yazılmasından da öğrenci işleri memurlarının sorumlu olduğunu; ... tarih ve ... sayılı ikinci yazıyı ise dekan ve dekan yardımcıları ile birlikte öğrenci işlerine havale ettiklerini, yazıya cevap verilmemesinden de yine öğrenci işleri memurlarının sorumlu olduğunu** ifade etmiştir.

İDDİALARIN VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

... hakkında soruşturma açılmasına neden olan iddialar;

1. ...Üniversitesi ... Fakültesi ... No'lu öğrencisi ...'ın kaydının askerlik durum belgesi istenilmeden usulsüz olarak yapılması;

2. Gizli kaşeli ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısını dekan ya da dekan yardımcılarına sunmadan öğrenci işlerine yönlendirerek yanlış cevap verilmesine yol açması ve

3. ... tarih ve ... sayılı ikinci yazının ise cevapsız bırakılması

iddialarıdır.

Yapılan incelemelerde yukarıdaki olayların tamamının da tartışmasız doğru olduğu ortaya çıkmıştır. ... de bu olayların doğruluğunu savunmasında kabul etmekte; ancak bunlardan kendisinin değil, öğrenci işleri memurlarının ve dekan yardımcılarının sorumlu olduğunu iddia etmektedir.

Adı geçen öğrencinin kaydının usulsüz yapıldığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ilk yazısına yanlış cevap verildiği; ikinci yazıya ise hiç cevap verilmediği vakıası "tartışmasız gerçekleşmiş" olduğuna göre, burada önemli olan husus bunlardan kimin sorumlu olacağı meselesini ortaya koymaktır.

2547 sayılı Kanun'un 51. maddesi Fakültelerde büro ve iç hizmetler görevlerinin fakülte sekreterine bağlı olarak yapılacağını açık bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu çerçevede fakültenin büro ve iç hizmetlerinden ilk elden sorumlu olan kişinin fakülte sekreteri olduğunda şüphe yoktur. Gerek öğrenci kayıtları gerekse yazışmalar da "büro ve iç hizmetler" grubundan olduğuna göre bu hizmetlerdeki aksaklıklar ve usulsüzlüklerden fakülte sekreterinin sorumlu olacağından da şüphe yoktur.

...'in usulsüz kayıt işleminden ve biri YÖK nezdinde olmak üzere iki kere tekid edilmesine rağmen cevapsız kalan resmi yazıdan kendisinin değil, öğrenci işleri memurlarının ve dekan yardımcılarının sorumlu olduğu iddiası fakülte sekreterinin görev ve sorumlulukları dikkate alındığında kabul edilemez. Aksi halde zaten fakülte sekreteri tamamen fonksiyonsuz, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan bir makam konumuna gelir.

SONUÇ:

Açıklanan nedenlerle ...'in "...'ın kaydının askerlik durum belgesi istenilmeden usulsüz olarak yapılması; gizli kaşeli ..., ... Askerlik Şubesi Başkanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısının dekan ya da dekan yardımcılarına sunulmadan öğrenci işlerine yönlendirilerek yanlış cevap verilmesine yol açılması; ... tarih ve ...sayılı ikinci yazının ise cevapsız bırakılması" iddialarından sorumlu olduğu anlaşılmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği'nde söz konusu iddialara bire bir uyan bir disiplin suçu zikredilmemiştir. Ancak aynı yönetmeliğin 12. maddesi "Yukarıda sayılan ve disiplin cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallere nitelik ve ağırlıkları itibariyle benzer eylemlerde bulunanlara da aynı türden disiplin cezaları verilir" hükmünü taşımaktadır.

Bu çerçevede ...'in özellikle usulsüz kayıt yapmak suretiyle Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği'nin 8/(i) hükmündeki "Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiilini işlediği; bu sebeple fiilin karşılığı olarak Yönetmeliğin 8/(i) ve 12. maddeleri uyarınca "aylıktan kesme cezası" ile tecziyesinin uygun olacağı; fiilin ağırlığı ve ...'in daha önce disiplin cezalarının da bulunduğu dikkate alınarak bir alt cezanın uygulanmasının doğru olmayacağı uygun mütalaa edilir.

Soruşturmacı **Soruşturmacı** **Soruşturmacı**

EK: 8

DİSİPLİN SORUŞTURMA RAPORU

HAKKINDA SORUŞTURMA YÜRÜTÜLEN:

..., ... Üniversitesi ... Fakültesi Sekreteri

SORUŞTURMA KONUSU:

... tarafından işletilen fakülte kantininden yaptığı alışverişlerde, borcunu ödememek, denetimi altındaki bir birimden resmi sıfatını kullanmak suretiyle çıkar sağlamaya çalışmak ve resmi sıfatının gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsıcı harekette bulunmak.

SORUŞTURMAYA BAŞLAMA TARİHİ :

...'ın ... tarihinde verdiği dilekçe üzerine ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... sayılı yazısı tarihi: ...

DELİLLER:

...'ın ... ve ... tarihli dilekçeleri ve ... tarafından tutulan veresiye defteri fotokopileri ve ... ve ...'ın ... tarihli ifadeleri

SORUŞTURMANIN SAFAHATİ:

1. ... Üniversitesi ... Fakültesi Kantin işletmecisi ..., ... tarihinde Dekanlığımıza yazılı olarak müracaat ederek Fakülte sekreteri ...'in kantinden yaptığı alışverişlere karşılık ... TL borcunu ödemediğini, gereğinin yapılmasını talep etmiştir.

2. Dilekçe üzerine konu, çalışan personelin de dinlenilmesi suretiyle kısaca araştırılmış, olayın ciddi olduğunun anlaşılması üzerine ... Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile komisyonumuz soruşturmayı yapmakla görevlendirilmiştir.

3. ... tarihinde fakülte sekreteri ...'e iddialar yazılı olarak bildirilerek kanuni savunma hakkı tanınmıştır.

4. Soruşturmanın açılmasından sonra borcun kapatılarak ortaya çıkan çirkin durumun bir nebze hafifletilebileceği düşünülerek ...'dan yeniden bilgi istenmiş, ..., ... tarihi itibariyle borcun ödenmediğini bildirmiştir.

5. ..., ... tarihinde savunmasını yazılı olarak komisyonumuza sunmuştur.

6. Savunmada iddiaların reddedilmesi üzerine iddiaların subuta erdirilmesi amacıyla memurlar ve öğrencilerle görüşmeler yapılarak ...'in kantinden veresiye alışveriş yaptığı hususu sözlü ifadelerle ortaya çıkmıştır. Ancak hakkında soruşturma açılanın Fakülte Sekreteri olmasından çekinen memur ve öğrenciler yazılı ifade vermekten çekinmişlerdir.

7. ..., ... tarihinde tarafımızca tamamı incelenen veresiye defterinden ...'in hesabının bulunduğu bazı sayfaların fotokopilerini komisyona teslim etmiştir.

SAVUNMANIN ÖZETİ:

..., yaptığı savunmasında **...'a hiçbir borcunun olmadığını, kaldı ki ...'ın kendisinden böyle bir talepte bulunmadığını, olayın göreviyle ilgili olmadığını** ifade etmiştir.

İDDİALARIN VE DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ:

... hakkında soruşturma açılmasına neden olan iddialar;

1. ... tarafından işletilen fakülte kantininden yaptığı alışverişlerde, borcunu ödememek,

2. Denetimi altındaki bir birimden resmi sıfatını kullanmak suretiyle çıkar sağlamaya çalışmak ve

3. Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak,

iddialarıdır.

Yapılan araştırmalar neticesinde ...'in kantin işletmecisi ...'a borcunu ödemediğini gösteren somut bir delile rastlanamamıştır. Ancak ...'in savunmasında ifade ettiğinin aksine kantinden uzun süredir veresiye alışveriş yaptığı kesin olarak anlaşılmıştır. ... tarafından tutulan defter, bu alışveriş ve borçlanma hakkında fikir vermektedir. Gerek memur, gerekse kantin görevlilerinin sözlü ifadelerinden bu husus şüpheye mahal bırakmayacak biçimde ortaya çıkmıştır.

Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği 8/(l) bendinde "Görevi sebebiyle bağlı olduğu herhangi bir teşebbüsten veya görev sebebiyle denetim altında bulunan herhangi bir kuruluştan doğrudan doğruya veya dolaylı olarak mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamaya teşebbüs etmek" fiili disiplin suçu olarak nitelendirilmiştir. Kademe ilerlemesinin durdurulmasını gerektiren 9/ (c) hükmü ise "Görevi ile ilgili olarak her ne şekilde olursa olsun çıkar sağlamak"; (p) hükmü "Doğrudan doğruya veya aracı eliyle hediye istemek ve görev sırasında olmasa dahi menfaat sağlamak amacıyla hediye kabul etmek veya iş sahiplerinden veya öğrenciden borç istemek veya almak" fiillerini disiplin suçu olarak kabul etmiştir.

Borcun ödenip ödenmemesi bir tarafa, Fakülte sekreteri ...'in denetimi altında bulunan bir işletmeci ile böyle bir ticari ilişki içine girmiş olması dahi 8/ (i) bendinde düzenlenen "Hizmet içinde taşıdığı resmi sıfatın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak" fiiline uymaktadır.

SONUÇ:

"Mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamaya teşebbüs etmek" (m. 9/ l) fiilini dahi disiplin cezası gerektiren bir fiil olarak gören Disiplin Yönetmeliğine göre ...'in denetimi altındaki kantin işletmecisi ile borç ilişkisi içine girmesi, borcunu ödemediği iddialarına sebebiyet vermesi Yönetmeliğin yukarda bahsedilen 9. Madde hükümleri çerçevesinde kendisine kademe ilerlemesi cezası verilmesini gerektirecek nitelikte görülmese de; 8.

maddenin (l) ve (i) bentleri çerçevesinde aylıktan kesme cezasını gerektirecek niteliktedir. ..., daha önce de maiyetindeki memurlardan borç almak, borçlarına kefil yapmak ve borcunu ödememek suretiyle bu memurları icra takibi ile muhatap bırakmak nedeniyle disiplin soruşturması geçirmiş ve hakkında ceza teklifinde bulunulmuştur.

Açıklanan nedenlerle ...'in Yükseköğretim Kurumları Yönetici, Öğretim Elemanı ve Memurlar Disiplin Yönetmeliği 8/ (i) ve (l) bentleri uyarınca aylıktan kesme cezası ile tecziyesi uygun mütalaa olunur.

Soruşturmacı	**Soruşturmacı**	**Soruşturmacı**

Sayın ...

Hakkınızda ...Üniversitesi ... Fakültesi Dekanlığı'nın ... tarih ve ... sayılı yazısı ile "... tarafından işletilen fakülte kantininden yaptığınız alışverişlerde, borcunuzu ödememek, denetiminiz altındaki bir birimden resmi sıfatınızı kullanmak suretiyle çıkar sağlamaya çalışmak ve resmi sıfatınızın gerektirdiği itibar ve güven duygusunu sarsıcı harekette bulunmak" iddiası ile açılan disiplin soruşturmasında soruşturmacılar tarafından hazırlanan rapor incelenmiştir.

Yapılan inceleme sonucunda kantin işletmecisi ...'a borcunuzu ödemediğinizi gösteren somut bir delile rastlanmamıştır. Ancak savunmanızda ifade ettiğinizin aksine kantinden uzun süredir veresiye alışveriş yaptığınız, ... tarafından tutulan defter ve duruma şahitlik eden memurlar ve kantin görevlilerinin sözlü ifadelerinden şüpheye mahal bırakmayacak biçimde ortaya çıkmıştır.

"Mevzuat dışı herhangi bir menfaat sağlamaya teşebbüs etmek" (m. 9/ l) fiilini dahi disiplin cezası gerektiren bir fiil olarak gören Disiplin Yönetmeliği karşısında "denetiminiz altındaki kantin işletmecisi ile borç ilişkisi içine girmeniz, borcunuzu ödemediğiniz iddialarına sebebiyet vermeniz", 9. (c) ve (p) hükümleri çerçevesinde kademe ilerlemesi cezası verilmesini gerektirecek nitelikte olmakla birlikte; borcunuzu ödenmediğinizi gösteren yazılı belgenin bulunmaması karşısında 8. maddenin (l) ve (i) bentleri çerçevesinde aylıktan kesme cezası ile tecziyenize karar verilmiştir. Daha önce maiyetinizdeki memurlardan borç almak, borçlarınıza kefil yapmak ve borcunuzu ödememek suretiyle bu memurları icra takibi ile muhatap bırakmak nedeniyle disiplin soruşturması geçirmiş ve hakkınızda ceza teklifinde bulunulmuş olması dikkate alınarak hakkınızda aylıktan kesme cezasının üst sınırının uygulanması tarafımızdan uygun bulunmuştur.

Bu işleme karşı Disiplin Yönetmeliği'nin 47. Maddesi uyarınca 7 günlük idari itiraz ve Anayasanın 125 ve 2577 sayılı Kanun'un 2 ve 7. Maddeleri uyarınca idari yargı yoluna müracaat hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinize rica olunur.

Dekan